

الطلاق في أمريكا والإسلام

حقوق المرأة والأطفال والميراث بين الشريعة والقانون المدني

Divorce: America and Islam

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026

عربي · English

الطلاق في أمريكا والإسلام

Divorce: America and Islam

حقوق المرأة والأطفال والميراث بين الشريعة والقانون المدني

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026 · First Edition

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

إلى كل امرأة مسلمة في أمريكا لا تعرف حقوقها في القانونين
وإلى كل أب يريد أن يتأكد أن أبنائه سيرثون ما تعب من
أجله العلم بالحق خطوة أولى نحو حمايته.

تنبيه

هذا الكتاب أُنتج بمساعدة نموذج Claude Opus 4.7 من شركة Anthropic، تحت إشراف وتوجيه المؤلف. التوجيه الفكري واختيار الموضوع والمراجعة والمسؤولية النهائية للمؤلف الدكتور فضل محمد الأكوع. الكتاب لأغراض تثقيفية وإثرائية، ولا يُغني عن استشارة المتخصصين في الموضوعات القانونية والطبية والمالية والشرعية.

Notice

This book was produced with the assistance of Anthropic's Claude Opus 4.7 model, under the author's direction and supervision. Intellectual direction, topic selection, review, and final responsibility rest with the author, Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa. The book is for educational purposes and does not substitute for consultation with specialists in legal, medical, financial, or religious matters.

المحتويات

- 1 الفصل الأول: مقدمة — لماذا هذا الكتاب ضروري؟
- 2 الفصل الثاني: الطلاق في الإسلام — الأنواع والأحكام
- 3 الفصل الثالث: الطلاق في أمريكا — كيف يعمل النظام؟
- 4 الفصل الرابع: ماذا تحصل المرأة في الطلاق الأمريكي؟
- 5 الفصل الخامس: ماذا تحصل المرأة في الطلاق الإسلامي؟
- 6 الفصل السادس: حضانة الأطفال — الإسلام مقابل أمريكا
- 7 الفصل السابع: الميراث في أمريكا — هل يرث الأولاد بالتساوي؟
- 8 الفصل الثامن: الميراث في الإسلام — النظام التفصيلي
- 9 الفصل التاسع: مقارنة مباشرة — جدول الحقوق
- 10 الفصل العاشر: المسلم في أمريكا — أي قانون يسري عليه؟

الفصل الأول: مقدمة — لماذا هذا الكتاب ضروري؟

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾

— سورة النساء: ١٣٠

في هذه الآية الكريمة درس عميق: حتى حين تفترق الأرواح وتتفصل الأقدار، فإن باب الرزق والكرامة لا يُغلق. الطلاق ليس نهاية الحياة، ولكنه ليس أيضاً قراراً يُتخذ في جهل بالحقوق والواجبات. وهذا الكتاب، أيها القارئ الكريم، مكتوب لكل مسلم ومسلمة في أمريكا، يعيشون لحظة لم يُجهّزوا لها، في نظام قانوني لم يدرسوه، بينما الميزان الشرعي الذي يحملونه في قلوبهم لا يطابق بالضرورة الميزان الذي تحكم به محاكم ميشيغان أو نيويورك أو تكساس.

الواقع الذي رأيته بعيني

عشت في الولايات المتحدة سنوات طويلة، ورأيت فيها مئات الأسر اليمنية والعربية والمسلمة تمر بأقسى لحظات حياتها: الطلاق. ورأيت من النساء من خرجن من بيوتهن بلا شيء، ظانّات أن الطلاق الشرعي الذي نطق به الزوج في مسجد ديربورن أو بروكلين يكفي لفصم العلاقة شرعاً وقانوناً. ورأيت من الرجال من فوجئوا بأن المحكمة الأمريكية ألزمتهم بمبالغ شهرية لم يحسبوا لها حساباً،

وبتقسيم بيت ظنوا أنه ملكهم وحدهم. ورأيت أبناءً مسلمين تُوزَّع الحضانة عليهم وفق معايير "مصلحة الطفل" الأمريكية، لا وفق ما يعرفه الأب أو الأم من حضانة الإسلام.

في كل هذه القصص، كانت المأساة الحقيقية ليست الطلاق ذاته — فالطلاق قد يكون رحمة في بعض الأحوال — بل الجهل المرَّكب: المسلم في أمريكا لا يعرف الشريعة بتفصيلها، ولا يعرف القانون الأمريكي بدقته، فيقع بين مطرقتين. تطلَّقه المرأة الأمريكية الجديدة بمعرفة كاملة بحقوقها، فتأخذ نصف ما يملك. ويظنّ الزوج اليمني أن الطلاق الذي قاله في غضبه ثلاث مرات أنهى المسألة، فيتزوج بأخرى ليُفاجأ بأن المحكمة لا تعترف، وأنه ما زال متزوجاً قانوناً.

ما يجب عنه هذا الكتاب

سأجيب في هذه الصفحات على الأسئلة التي يسألها الناس فعلاً، لا الأسئلة التي يكتبها الفقهاء النظريون:

- إذا طُلِّقت زوجتي، هل تأخذ نصف بيتي؟ نصف راتبي؟ نصف معاش التقاعد؟
- إذا طُلِّقت في المسجد، هل هذا يكفي قانوناً؟
- من يأخذ الأطفال؟ ومتى؟ وعلى أي أساس؟
- كم يجب أن أدفع شهرياً للأطفال؟ ومن يقرر؟

- إذا مُتْ بدون وصية، هل سيرث أولادي وفق الشريعة أم وفق القانون الأمريكي؟
- هل يمكنني كتابة وصية إسلامية تُنفَّذ في المحكمة الأمريكية؟
- لماذا يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين في الإسلام، وما هي العدالة في ذلك؟

نهج هذا الكتاب: الصدق لا الدفاع

أعدك بأمرين: الأول، أنني لن أُجمل الواقع. الشريعة الإسلامية فيها حماية عظيمة للمرأة، لكنها تختلف اختلافاً جوهرياً عن الحماية التي يقدمها القانون الأمريكي. ولن أدعي أن ما نمارسه في بلادنا أو في المسجد هو دائماً الشريعة الصافية — فيبينا وبين النص أعراف وعادات وأخطاء تراكت. الثاني، أنني لن أهاجم القانون الأمريكي ولن أمجده. سأشرحه كما هو، بأرقامه ومحاكمه وتاريخه، وأترك للقارئ الحكم.

ملاحظة عن الاختصاص القضائي

القانون الأسري في أمريكا ليس قانوناً واحداً. كل ولاية من الولايات الخمسين لها قواعدها الخاصة. ميشيغان — حيث تسكن أكبر جالية يمنية وعربية في أمريكا — لها قواعد تختلف عن كاليفورنيا أو تكساس. سأركّز في هذا الكتاب على المبادئ العامة المشتركة بين الولايات، مع الإشارة إلى ميشيغان تحديداً والاستثناءات الكبرى في كاليفورنيا وتكساس ونيويورك.

كلمة أخيرة قبل أن تبدأ

هذا الكتاب ليس فتوى، وليس استشارة قانونية. أنا د. فضل محمد الأكوع باحث، لا قاضٍ شرعي ولا محامٍ مرخص. ما تجده هنا هو خلاصة قراءة وملاحظة وتجربة. إن واجهت أمراً حقيقياً — طلاقاً، أو ميراثاً، أو قضية حضانة — فاستشر مفتياً موثقاً ومحامياً متخصصاً في قانون الأسرة في ولايتك. لكن قبل ذلك، ادرس هذا الكتاب جيداً، لأنك حين تدخل مكتب المحامي وأنت تعرف ما تريد، توفر على نفسك آلاف الدولارات وأشهرًا من القلق.

والآن، تعال معي نسير في هذه الرحلة الصعبة بصبر. سنبدأ من أساسات الطلاق في الإسلام، ثم ننتقل إلى الطلاق في أمريكا، ثم نقارن، ثم ننتقل إلى الميراث، ثم نختم بدليل عملي لكل أسرة مسلمة في أمريكا. والله المستعان.

الفصل الثاني: الطلاق في الإسلام — الأنواع والأحكام

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

— سورة البقرة: ٢٢٩

في هذه الآية أساس النظام الإسلامي للطلاق: ليس قراراً فورياً، ولا انفعالاً في لحظة غضب، بل عملية مدروسة منظمة، تُعطى فيها الزوجة فرصة العودة، وتُعطى فيها الأسرة فرصة الإصلاح، ثم — إن فشل كل ذلك — يكون التسريح بإحسان. الإسلام لم يبلغ الطلاق كما فعلت بعض الكنائس، ولم يجعله سهلاً متهافناً كما هو في القانون الأمريكي الحديث. جعله باباً، لكنه باب فيه عتبات يُتَأَنَّى عندها.

الطلاق: حق الزوج المنضبط

الطلاق في اللغة معناه الإرسال وحلّ الرباط. وفي الشرع: حلّ عقد النكاح بلفظ مخصوص. وهو حق للزوج بإجماع الفقهاء، لكنه ليس حقاً مطلقاً. هناك شروط شرعية يجب أن تتوافر:

الشرط الأول: أن يكون الزوج عاقلاً بالغاً، فلا يقع طلاق المجنون ولا الصبي.

الشرط الثاني: أن يكون مختاراً غير مكره. فلا يقع طلاق المكره عند جمهور الفقهاء.

الشرط الثالث: ألا يكون في حال غضب شديد يذهب العقل. هذه مسألة فيها خلاف، لكن جمهور المعاصرين — ومنهم ابن تيمية في رواية مشهورة — يرى أن الطلاق في حال الغضب المطبق لا يقع.

الشرط الرابع: ألا يكون في حال سُكر. فطلاق السكران مختلف فيه، وجمهور المعاصرين على عدم وقوعه لانعدام التكليف.

الشرط الخامس: أن تكون الزوجة طاهراً غير حائض. فلا يجوز للزوج تطليق زوجته وهي حائض، ويُعدّ ذلك طلاقاً بدعياً.

أنواع الطلاق: الرجعي والبائن

الطلاق الرجعي هو الطلاق الأول والثاني، وفيه للزوج حق إرجاع زوجته أثناء عدتها بلا حاجة إلى عقد جديد ولا مهر جديد. أما الطلاق البائن فهو الذي لا يستطيع الزوج فيه إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. والطلاق البائن نوعان: بائن بينونة صغرى (يجوز الزواج بعقد جديد) وبائن بينونة كبرى (الطَّلَاقُ الثالث، ولا يجوز فيها العودة حتى تتكح زوجاً غيره).

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ - البقرة: ٢٣٠

الخلع: حق المرأة المنسي

الخلع هو افتداء الزوجة نفسها من زوجها بمال - غالباً برّد المهر - لتُنهي الزواج. وهو حق ثابت لها بقول الله تعالى:

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ - البقرة: ٢٢٩

وفي حديث ثابت بن قيس وزوجته المشهور، رفعت المرأة أمرها للنبي ﷺ قائلة: "ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام." فأمرها النبي ﷺ بأن تردّ عليه حديقته، وأمره أن يطلقها. هذا هو الخلع. والمشكلة العملية في أمريكا: كثير من المسلمين لا يعرفون أن للزوجة هذا الحق، فتظل أسيرة زواج لا تريده.

الفسخ: الباب القضائي

الفسخ هو أن يحكم قاضٍ شرعي بإنهاء العقد لسبب يمنع استمراره: كعدم الإنفاق، أو الإضرار بالزوجة، أو الغيبة الطويلة، أو العيوب المستعصية. وفي أمريكا، لا يوجد قاضٍ شرعي بالمعنى الرسمي، لكن بعض المراكز الإسلامية الكبرى لديها مجالس تحكيم شرعي. مع ذلك، حكم هذه المجالس لا يلزم المحكمة الأمريكية، وسنفصل ذلك في الفصل العاشر.

العدة: حكمة في الانتظار

العدة هي فترة تنتظرها المطلقة قبل أن يحلّ لها زواج آخر. وهي ثلاث حيض للمرأة التي تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل.

والعدة ليست عقوبة، بل حكمة عظيمة: - التأكد من براءة الرحم (هل هي حامل أم لا) - فرصة للزوجين للمراجعة والعودة في الطلاق الرجعي - حماية للنسب

وأثناء العدة، يجب على الزوج النفقة والسكنى:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ - الطلاق: ٦

المهر: حق ثابت لا يسقط

المهر حق للزوجة كاملاً. والمهر نوعان: مُعَجَّل (يُدفع عند العقد) ومؤجَّل (يُدفع عند الطلاق أو الوفاة). والمؤجَّل يصبح ديناً واجب الأداء فوراً عند الطلاق.

سيناريو عملي: أبو يعرب يمضي في ديربورن، كتب مهراً في عقد الزواج: ٥,٠٠٠ دولار مُعَجَّل و ٢٥,٠٠٠ دولار مؤجَّل. بعد عشر سنوات طلق زوجته. الـ ٢٥,٠٠٠ دولار صارت ديناً فورياً. كثير من المسلمين يظنون أن المهر المؤجل "كلمة في ورقة" وليس حقاً حقيقياً - وهذا خطأ شرعي وقانوني.

متعة الطلاق: الجبر بعد الكسر

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ - البقرة: ٢٤١

متعة الطلاق هدية مالية يقدمها الزوج لمطلقاته جبراً لخاطرهما. مقدارها يقدره القاضي بحسب حال الزوج: من ثوب وحليٍّ إلى مبلغ يكفيها لأشهر.

ما يُحرّمه الإسلام: الطلاق التعسفي

الطلاق المحرّم: الطلاق في الحيض، الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد بنية الإضرار، الطلاق بقصد منع الزوجة من المهر، الطلاق للهروب من النفقة. كلها محرّمة، وإن وقع بعضها فالإثم على الزوج.

والخلاصة: الإسلام جعل الطلاق آخر الحلول، لا أولها. وسنرى في الفصول القادمة كيف يقارن هذا النظام بالنظام الأمريكي.

الفصل الثالث: الطلاق في أمريكا — كيف يعمل النظام؟

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

— سورة البقرة: ٢٣١

هذه الآية تضع مبدأً عظيمًا: "المعروف" — أي العدل والرحمة. وعندما ننظر إلى النظام الأمريكي للطلاق، نجد أنه يحاول — في فلسفته — تحقيق نوع من المعروف بطريقته الخاصة: تقسيم عادل للممتلكات، حماية للطرف الأضعف ماليًا، حماية للأطفال. لكنه يفعل ذلك بأدوات تختلف عن أدوات الشريعة، وبفلسفة أخرى. لنفهم ما هو القانون الأمريكي للطلاق فعلاً، لا ما نتخيله.

"الطلاق بلا خطأ": ثورة قانونية

حتى الستينيات من القرن العشرين، كان الطلاق في أمريكا صعباً جداً. كان على الطرف الذي يطلب الطلاق أن يثبت "خطأ" من الطرف الآخر: زنا، قسوة، هجر، إدمان. كانت المحاكم تتدخل في تفاصيل حياة الزوجين بطريقة مهينة.

ثم جاءت كاليفورنيا في عام ١٩٦٩ تحت حكم الحاكم رونالد ريغان (الذي وقّع القانون وندم عليه لاحقاً) لتُحدث الثورة: الطلاق بلا خطأ (No-Fault Divorce). وبحلول عام ٢٠١٠، تبنت كل الولايات الخمسين هذا النظام.

ماذا يعني هذا؟ يعني أن أي زوج أو زوجة يستطيع أن يطلب الطلاق بمجرد أن يقول للمحكمة: "هناك اختلافات لا يمكن التوفيق بينها" (irreconcilable differences) أو "انكسار العلاقة لا رجعة فيه" (irretrievable breakdown). لا يلزم إثبات شيء. لا تحتاج لموافقة الطرف الآخر. القرار في يد الطرف الذي يريد الطلاق وحده.

هذه نقطة جوهرية، يا قارئ الكريم، يجب أن تستوعبها: في أمريكا، إذا أرادت زوجتك أن تطلقك، فهي تطلقك. لا تستطيع أن تمنعها. كل ما تستطيعه هو التفاوض على الشروط — الممتلكات، الأطفال، النفقة.

النزاعي مقابل التراضي

عند تقديم طلب الطلاق، يكون النوع إما:

طلاق بالتراضي (Uncontested): الزوجان متفقان على كل شيء — تقسيم البيت، السيارة، الحسابات، الأطفال، النفقة. يقدمان الأوراق معاً. القاضي يوقع. التكلفة: ٥٠٠ إلى ٣,٠٠٠ دولار. المدة: ٣ إلى ٦ أشهر.

طلاق نزاعي (Contested): لا اتفاق. تذهب المسألة إلى المحكمة. كل طرف له محام. الجلسات قد تمتد لسنوات. التكلفة: ١٥,٠٠٠ إلى ٥٠,٠٠٠ دولار للطرف الواحد، وأحياناً أكثر بكثير. المدة: من سنة إلى أربع سنوات.

رحلة الطلاق: خطوة بخطوة

دعنا نتبع رحلة طلاق فعلية في ولاية ميشيغان:

الخطوة الأولى: تقديم العريضة (Complaint for Divorce). أحد الزوجين يقدم وثيقة للمحكمة العائلية في الكاونتي الذي يسكن فيه. يجب أن يكون قد سكن في ميشيغان ١٨٠ يوماً، وفي الكاونتي ١٠ أيام.

الخطوة الثانية: التبليغ (Service of Process). يجب أن يُعلم الطرف الآخر رسمياً، عادة بواسطة شريف أو خدمة بريد مسجل.

الخطوة الثالثة: الجواب (Answer). أمام الطرف الثاني ٢١ يوماً للرد.

الخطوة الرابعة: فترة الانتظار. في ميشيغان، يجب الانتظار ٦٠ يوماً (بدون أطفال) أو ١٨٠ يوماً (مع أطفال قاصرين) قبل صدور حكم نهائي.

الخطوة الخامسة: اكتشاف الحقائق (Discovery). كل طرف يطلب وثائق من الطرف الآخر: كشوف بنكية، رواتب، استثمارات. هنا تظهر الحقائق المخفية.

الخطوة السادسة: الوساطة (Mediation). كثير من الولايات تلزم الزوجين بمحاولة الوساطة قبل المحاكمة.

الخطوة السابعة: المحاكمة (Trial) – إن لم يحدث اتفاق. يقرر القاضي كل شيء.

الخطوة الثامنة: المرسوم النهائي (Judgment of Divorce). الحكم النهائي يحدد كل التفاصيل.

الوساطة: الطريق المختصر

أكثر من ٩٠٪ من حالات الطلاق في أمريكا تنتهي بـ"الوساطة" (Mediation) أو "التفاوض" (Settlement) – أي اتفاق خارج قاعة المحكمة. لماذا؟ لأن المحاكمة مكلفة، ومُرهقة، ومُذلّة، ونتيجتها لا يستطيع أن يتنبأ بها أحد.

في الوساطة، يجلس الطرفان مع وسيط مُحايد (غالباً محام متخصص أو قاضي متقاعد) لمدة جلسات معدودة، ويحاولان الاتفاق. التكلفة: ٢,٠٠٠ إلى ٧,٠٠٠ دولار، أرخص بكثير من المحاكمة.

دور القاضي

إذا فشل التفاوض، فالقاضي هو من يقرر كل شيء: من يأخذ البيت، كيف يُقسَّم الـ ٤٠١ (k)، من يحضن الأطفال، كم تكون النفقة. القاضي لا ييني حكمه على ما يريده الزوجان، بل على قانون الولاية ومصلحة الأطفال.

في ميشيغان، القاضي يتبع قانون "التوزيع المنصف" (Equitable Distribution) — أي تقسيم عادل، وليس بالضرورة متساوياً. سنفصل ذلك في الفصل القادم.

سيناريو حقيقي: عبدالله وفاطمة

عبدالله، مهندس يمني-أمريكي في ديربورن، متزوج من فاطمة منذ ١٢ سنة. لديهما ثلاثة أولاد، بيت قيمته ٤٠٠,٠٠٠ دولار (عليه قرض ١٥٠,٠٠٠)، حسابات تقاعد بقيمة ٢٠٠,٠٠٠، ودخل عبدالله ١٢٠,٠٠٠ سنوياً. قررت فاطمة الطلاق. ذهبت إلى محامية. قدّمت العريضة في فبراير. عبدالله فُوجئ. اضطر لتوكيل محام بـ ٧,٥٠٠ دولار مقدماً. بعد ١٠ أشهر من التفاوض والوساطة، صدر الحكم: تأخذ فاطمة ٥٠٪ من الـ ٢٥٠,٠٠٠ ملكية صافية في البيت، و ٥٠٪ من حساب التقاعد، ونفقة أطفال ١,٨٠٠ دولار شهرياً، و ٧٠٠ دولار نفقة زوجية لخمس سنوات. التكلفة الإجمالية على عبدالله من محامين وأتعاب: ٢٢,٠٠٠ دولار. وعلى فاطمة: ١٨,٠٠٠ دولار.

هذا هو الواقع. لا فتوى، لا تأويل. هذه هي الأرقام.

الفصل الرابع: ماذا تحصل المرأة في الطلاق الأمريكي؟

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾

— سورة البقرة: ٢٢٨

تأمل هذه الآية: "ولهن مثل الذي عليهن" — للنساء حقوق مثل ما عليهن من واجبات. وهذا المبدأ القرآني العميق — التوازن بين الحق والواجب — يحضر في القانون الأمريكي بأشكال متعددة، أبرزها مفهوم "الممتلكات الزوجية المشتركة". لكن السؤال الذي يحتاج إجابة دقيقة هو: ماذا تأخذ الزوجة فعلاً في الطلاق الأمريكي؟ الجواب يفاجئ كثيراً من الرجال المسلمين.

المبدأ الأساسي: الممتلكات الزوجية

في القانون الأمريكي، كل ما اكتسبه الزوجان أثناء فترة الزواج يُعدّ "ممتلكات زوجية" (Marital Property) ويُقسّم بينهما عند الطلاق. لاحظ كلمة "اكتسبه الزوجان" — لا يهم من الذي عمل ومن الذي بقي في البيت. لا يهم اسم من على الورقة. لا يهم من دفع الفاتورة. إن دخل المال خلال الزواج، فهو لكليهما.

هذا المفهوم غريب على كثير من الرجال العرب والمسلمين. فنحن نعتقد أن من يعمل خارج البيت يملك ما يكسبه، وأن المرأة تأخذ "نفقتها" فقط. القانون الأمريكي ينظر للأمر نظرة مختلفة جذرياً: الزواج شراكة اقتصادية. وما حقّقه الزوجان معاً — سواء بعمل خارجي أو بعمل منزلي يحرّر الطرف الآخر للعمل — هو نتاج مشترك.

الولايات الأمريكية: نظامان مختلفان

في أمريكا نظامان قانونيان لتقسيم الممتلكات:

أولاً: ولايات "الملكية المجتمعية" (Community Property States):

تسع ولايات تتبع هذا النظام: كاليفورنيا، تكساس، أريزونا، نيفادا، نيو مكسيكو، آيداهو، لويزيانا، واشنطن، ويسكونسن.

القاعدة: كل ما اكتسب أثناء الزواج يُقسّم ٥٠٪ لكلٍ ٥٠٪، دون نقاش. بصرف النظر عن من العامل، ومن المنفق.

في كاليفورنيا، إذا تزوّجت لمدة ١٠ سنوات وكسبت أنت ١,٥ مليون دولار وزوجتك كسبت ٥٠,٠٠٠ — تأخذ هي ٧٧٥,٠٠٠ دولار. هذا هو القانون.

ثانياً: ولايات "التوزيع المنصف" (Equitable Distribution States):

إحدى وأربعون ولاية، ومنها ميشيغان، نيويورك، فلوريدا، أوهايو، إلينوي، وكل ولايات الشمال الشرقي والجنوب الشرقي.

القاعدة: التقسيم "منصف" (Fair) — وليس بالضرورة متساوياً. القاضي يستخدم سلطة تقديرية ويأخذ في الحسبان: - مدة الزواج - دخل كل طرف ومهارته - مساهمة كل طرف (مالية وغير مالية، بما فيها العمل المنزلي) - صحة كل طرف وعمره - من سيحضر الأطفال - سلوك الطرفين (في بعض الولايات)

في ميشيغان، النتيجة الفعلية في معظم الحالات تكون قريبة من ٥٠/٥٠ في زيجات طويلة، لكن قد تميل إلى ٦٠/٤٠ أو ٤٠/٦٠ في زيجات قصيرة أو خاصة.

ما الذي يُعدّ "ممتلكات زوجية"؟

استعد للهفاجأة. كل هذه أملاك زوجية مشتركة: - الرواتب والأجور التي كسبتها أثناء الزواج - معاشات التقاعد (IRA، Pension، ٤٠١k) — حتى الجزء الذي اكتسبته من عملك - البيت — حتى لو كان باسمك وحدك - السيارات - الحسابات الاستثمارية - قيمة أي شركة أو عمل تجاري بدأته أثناء الزواج - نقاط الـ Air Miles - العملات الرقمية (Bitcoin، Ethereum) - مكافآت العمل غير المدفوعة بعد (Bonuses، Stock Options)

ما هو مستثنى؟

ليست كل الأملاك زوجية. هذه أملاك منفصلة (Separate Property) تخص صاحبها وحده - ما كان يملكه كل طرف قبل الزواج (إذا أمكن إثبات ذلك بوثائق) - الميراث الذي تلقاه طرف واحد من عائلته أثناء الزواج - الهدايا الشخصية من غير الزوج - التعويضات عن إصابة شخصية

تحذير مهم: إذا "خلطت" مالك المنفصل بالمال المشترك - مثلاً، أودعت ميراثك في حساب مشترك - قد يتحول إلى مال زوجي. يسمى هذا "الخلط" (Commingle)، وهو سبب لخسائر فادحة.

البيت: من يبقى ومن يخرج؟

السؤال الأهم في معظم حالات الطلاق: ماذا يحدث للبيت؟

الخيار الأول: بيع البيت وتقسيم المبلغ الصافي بعد سداد القرض.

الخيار الثاني: أحد الزوجين يحتفظ بالبيت ويدفع للآخر حصته. عادة يبقى من يحضن الأطفال (الأم في الغالب).

الخيار الثالث: الاحتفاظ المشترك حتى يبلغ الأطفال - نادر لكنه يحدث.

في ميشيغان، أرى كثيراً أن الأم تبقى في البيت لاستقرار الأطفال، وعلى الأب أن يعيد تمويل القرض باسمه ويدفع لزوجته السابقة حصتها (نصف الـ Equity أو ما اتفق عليه).

نفقة الزوجة (Alimony / Spousal Support)

النفقة بعد الطلاق ليست تلقائية في أمريكا. تعتمد على عوامل: - مدة الزواج (الأقل من ٥ سنوات: نادراً، الأكثر من ١٠: مرجحاً، الأكثر من ٢٠: شبه أكيد) - فرق الدخل بين الزوجين - عمر الطرفين - صحة الطرفين - مستوى الحياة أثناء الزواج

أنواع النفقة: - نفقة مؤقتة (Temporary): أثناء سير القضية - نفقة انتقالية (Rehabilitative): لمدة محدّدة حتى تتمكن الزوجة من إعالة نفسها - نفقة دائمة (Permanent): في الزيجات الطويلة، خاصة عندما تكون الزوجة كبيرة في السن

القاعدة التقريبية: في ميشيغان، النفقة عادة تكون ١٥٪-٣٠٪ من فرق دخل الطرفين. إذا كنت تكسب ٨٠,٠٠٠ وزوجتك تكسب ٢٠,٠٠٠، فالفرق ٦٠,٠٠٠، ونفقتها قد تكون ١٠٠٠-١٥٠٠ دولار شهرياً.

سيناريو حقيقي: عمرو وأمل في مديشغان

عمرو، طبيب أسنان ٤٥ عاماً، يكسب ٢٢٠,٠٠٠ سنوياً. زوجته أمل، ٤٢ عاماً، ربة بيت، لم تعمل أثناء الزواج (١٥ سنة). لديهم بيت بقيمة ٦٥٠,٠٠٠ وقرض ١٥٠,٠٠٠ (Equity ٥٠٠,٠٠٠). حسابات تقاعد ٤٠٠,٠٠٠. عيادة عمرو قيمتها ٧٠٠,٠٠٠. ثلاثة أطفال.

طلبت أمل الطلاق. النتيجة بعد الوساطة: - نصف Equity البيت: ٢٥٠,٠٠٠ - نصف حسابات التقاعد: ٢٠٠,٠٠٠ - نصف قيمة العيادة (محسوبة من خبير تقييم): ٣٥٠,٠٠٠ - نفقة زوجية: ٣,٠٠٠ دولار شهرياً لمدة ٧ سنوات - نفقة أطفال: ٢,٥٠٠ دولار شهرياً

المجموع الفوري: ٨٠٠,٠٠٠ دولار، إضافة إلى ٤٦٢,٠٠٠ في نفقة زوجية (٧ سنوات × ١٢ شهر × ٥,٥٠٠ دولار) و ٥٤٠,٠٠٠ نفقة أطفال (تقريباً، حتى البلوغ).

هذا ما تأخذه المرأة في الطلاق الأمريكي. اقرأ هذه الأرقام بعقلك، يا أخي القارئ، قبل أن تقارن بما تأخذه المرأة في الطلاق الإسلامي في الفصل القادم.

الفصل الخامس: ماذا تحصل المرأة في الطلاق الإسلامي؟

﴿وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

— سورة البقرة: ٢٤١

في هذه الآية وعد إلهي: للمطلقات حق ثابت، لا يخضع لإرادة الزوج، بل هو واجب على المتقين. لكن مفهوم "الحق" في الشريعة يختلف جوهرياً عن مفهوم "الحق" في القانون الأمريكي. الإسلام يحمي المرأة في لحظات معينة بطرق محددة، لا يحميها بمنطق "الشراكة الاقتصادية" الذي رأيناه في الفصل السابق. لنفصل بصدق ودقة.

المهر المؤجل: الدين الفوري

أول حق للمرأة عند الطلاق هو المهر المؤجل — الجزء من المهر الذي اتفق على تأخيرهِ. هذا الجزء يصبح ديناً واجب الأداء فوراً، يحلّ كاملاً في ذمة الزوج، ولا يجوز له تأجيله أو إنقاصه إلا برضى زوجته الصريح.

والمسألة المهمة: المهر في العقد المكتوب في أمريكا قد يبدو بسيطاً، لكنه قد يكون كبيراً. كثير من اليمينين في ديبورن يكتبون مهراً "رمزياً" - ألف دولار مثلاً - تجنباً لمشاكل ضريبية ظنية، ثم يفاجأ الزوج بأن الزوجة عندما تطلق لا تأخذ شيئاً. هذا خطأ شرعي وقانوني. اكتب المهر الحقيقي في العقد، وعلى البركة من الله.

في حالة خلاف، يمكن للزوجة أن تطالب بمهر "المثل" - أي ما تأخذه نساء مثلها من عائلتها - وهذا قد يكون أكبر بكثير من المكتوب الصوري.

النفقة في العدة: حماية في الانتقال

الزوج ملزم بنفقة زوجته أثناء العدة (ثلاثة أشهر للمطلقة بالطلاق الرجعي، أو حتى الوضع للحامل). يشمل ذلك: - السكنى في بيت الزوجية أو ما يمثله - الطعام والكساء - المصاريف الطبية

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ - الطلاق: ٦

هذه النفقة ليست خياراً، بل واجباً. لكن مدتها قصيرة - ثلاثة أشهر عادةً، ولا تمتد لسنوات كما هو الحال مع نفقة الزوجة الأمريكية (Alimony) التي قد تصل لعقد كامل.

متعة الطلاق: الجبر بعد الكسر

﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ﴾ - البقرة: ٢٣٦

المتعة هدية الفراق. على الموسع قدر، وعلى المقتر قدر. لا حد لها في الشريعة، يقدّرها القاضي بحسب حال الزوج. في الواقع، قد تكون شيئاً متواضعاً - ملابس، مبلغ يكفي لأشهر - وليست تعويضاً اقتصادياً كاملاً.

حضانة الأطفال الصغار

من حق الأم - في رأي جمهور الفقهاء - حضانة أطفالها الصغار ما لم يثبت ما يمنعها من ذلك (كزواجها من أجنبي عن الطفل، أو فسقها الظاهر). وتختلف المذاهب في عمر انتقال الحضانة للأب: - الحنفية: للذكر ٧ سنين، للأنثى حتى البلوغ - المالكية: للذكر حتى البلوغ، للأنثى حتى الزواج - الشافعية والحنابلة: للطفل بعد التمييز اختيار من يعيش معه

وحضانة الإسلام تختلف عن حضانة أمريكا: لا تأتي مع نفقة محسوبة بحاسبة آلية، بل بـ "نفقة كفاية" يقدّرها القاضي.

أجرة الرضاعة

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ - الطلاق: ٦

إذا أرضعت المطلقة طفلها، فعلى الأب أن يدفع لها أجره الرضاعة. هذا حق لا يُغفل، لكنه قليلاً ما يُطالب به اليوم.

ما الذي لا تأخذه المرأة في الطلاق الإسلامي؟

هنا الصديق الذي وعدتك به. الشريعة الإسلامية لا تعطي الزوجة حصة من راتب الزوج أو أملاكه المكتسبة أثناء الزواج. لا يوجد في الفقه مفهوم "ملكية مجتمعية". ما اكتسبه الرجل بكسبه، فهو ملكه وحده. وما اكتسبته المرأة بما لها (إن كان لها مال)، فهو ملكها وحدها. الزواج في الفقه ليس "شراكة اقتصادية"، بل عقد بمقتضاه يلتزم الرجل بالإنفاق والمهر، وتلتزم المرأة بالطاعة المعروفة.

هذا الفرق هو الجوهر الذي يجب أن يفهمه كل مسلم في أمريكا. تخيل امرأة عاشت ٢٠ سنة في بيت زوجية، ربّت ٤ أطفال، لم تعمل خارج البيت. في النظام الإسلامي البحت، تأخذ: مهرها المؤجل، ونفقة ثلاثة أشهر، وموتعة طلاق. ربما يكون المجموع ٣٠,٠٠٠ دولار في حال زوج موسر.

نفس المرأة في النظام الأمريكي تأخذ: نصف البيت، نصف معاش التقاعد، نصف الاستثمارات، نفقة زوجية ١٠ سنوات. قد يكون المجموع ٧٠٠,٠٠٠ دولار.

هل هذا ظلم؟

سأقول الحق: الشريعة الإسلامية لم تُصمَّم لمجتمع تعمل فيه المرأة وتمتلك ٥٠٪ من الاقتصاد. صُمِّمَتْ لمجتمع كان فيه الرجل المسؤول الوحيد عن الإنفاق، تنفق المرأة على نفسها فقط إن أرادت، ولها بيت أهلها يعود إليه إن طُلِّقت، ولها ميراث من أبيها وإخوتها.

في أمريكا، البنية الاجتماعية مختلفة. لا يوجد "بيت أهل" واسع تعود إليه المطلقة. لا توجد شبكة عائلية تعيلها. لا توجد عائدات ميراث من أبوين عاشا في اليمين. المرأة المطلقة في ديترويت قد تجد نفسها وحدها مع ثلاثة أطفال بلا دخل ولا سند.

لذلك، الذي يطبّق "النظام الإسلامي" في الطلاق في أمريكا وحده — دون أن يدرك أن البنية الاجتماعية الأمريكية مختلفة — قد يلحق ظلماً فادحاً بزوجه السابقة وأطفاله، حتى لو كان "ملتزماً" شرعاً.

الحل الإسلامي الحديث: العقد المُشترط

ثمة حل عملي: اشتراط في عقد النكاح. يمكن للزوجة أن تشترط في عقد الزواج شروطاً تحمي مصلحتها عند الطلاق: - تخصيص نصف ممتلكات الزوجية لها - مبلغ متعة محدد - بقاؤها في البيت مع الأطفال

هذه الشروط، إذا كُتبت بصياغة قانونية صحيحة، تُنفَّذ في المحاكم الأمريكية بوصفها عقوداً. وقد ذكر النبي ﷺ: "أحق الشروط أن توفوا بها ما استحلتم به الفروج" (متفق عليه).

سيناريو حقيقي مقارن

عودة لأمل وعمرو من الفصل السابق. لو طلب عمرو من المسجد فقط طلاقاً "إسلامياً"، وتنازلت أمل عن حقها الأمريكي (وهذا ليس واقعياً ولا قانونياً)، لأخذت: - مهرها المؤجل: ٢٥,٠٠٠ دولار - نفقة عدّة: ٩,٠٠٠ دولار (٣ أشهر × ٣,٠٠٠) - متعة طلاق: ١٠,٠٠٠ دولار - المجموع: ٤٤,٠٠٠ دولار مقابل ١.٨ مليون في النظام الأمريكي.

والآن، تُدرك لماذا قلت في المقدمة إن المرأة المسلمة في أمريكا التي تعرف حقوقها الأمريكية تأخذ أكثر مما تأخذه عبر "النظام الإسلامي وحده". وتُدرك لماذا على الرجل المسلم في أمريكا أن يفهم أنه ملتزم بالنظامين معاً — شرعاً وقانوناً.

الفصل السادس: حضانة الأطفال — الإسلام مقابل أمريكا

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ﴾

— سورة البقرة: ٢٣٣

في هذه الآية تتجلى عناية القرآن بأدق تفاصيل حياة الطفل: حتى الرضاعة لها وقت ومسؤول. وحين يأتي الطلاق، يصبح الأطفال هم القضية الأهم — أهم من المال، أهم من البيت، أهم من المحامي. من يحضنهم؟ من يربهم؟ من ينفق عليهم؟ هذا الفصل يقارن بصدق بين النظامين، الإسلامي والأمريكي، في أهم مسألة بعد الطلاق.

المعيار الأمريكي: "مصلحة الطفل العليا"

في كل ولاية من الولايات الخمسين، القاعدة الذهبية في الحضانة هي "Best Interest of the Child" — مصلحة الطفل العليا. هذه ليست كلمة فضفاضة، بل معيار قانوني له عشرات العوامل التي يحسبها القاضي.

في ميشيغان، القانون يحدد ١٢ عاملاً تحت ما يسمى "Best Interest Factors" — كل قاضي في كل قضية حضانة يجب أن يحلل كل عامل ويسجل قراره فيه. هذه العوامل تشمل: ١. الروابط العاطفية بين كل والد والطفل ٢. القدرة على إعطاء الحب والتوجيه والتعليم ٣. القدرة على تأمين الطعام والكساء والرعاية الطبية ٤. الاستقرار في البيئة الحالية ٥. استقرار الأسرة المقترحة ٦. الأخلاق الشخصية للوالدين ٧. الصحة العقلية والجسدية لكل والد ٨. سجل الطفل في المنزل والمدرسة والمجتمع ٩. تفضيل الطفل (إن كان كبيراً بما يكفي للتعبير) ١٠. تشجيع كل والد على علاقة مع الوالد الآخر ١١. أي تاريخ من العنف الأسري ١٢. أي عوامل أخرى ذات صلة

ما لا تجده هنا: دين الوالد، جنس الوالد. القاضي لا يقول "الأم أولى لأنها أم"، ولا "الأب أولى لأنه أب". يحلل العوامل ويقرر.

الحضانة الجسدية والقانونية

في أمريكا، تنقسم الحضانة إلى نوعين:

الحضانة الجسدية (Physical Custody): أين يسكن الطفل ومن يومه إلى يومه. قد تكون: - مشتركة (Joint Physical Custody): الطفل يقضي وقتاً كبيراً مع كلا الوالدين، عادة ٥٠/٥٠ أو ٦٠/٤٠ - أساسية (Primary Physical Custody): الطفل يسكن أساساً مع أحد الوالدين، والآخر له حق الزيارة

الحضانة القانونية (Legal Custody): سلطة اتخاذ القرارات الكبرى —
التعليم، الطب، الدين، السفر. قد تكون: - مشتركة (Joint Legal Custody):
القرارات الكبرى يتخذها الوالدان معاً - منفردة (Sole Legal Custody): أحد
الوالدين يقرر وحده

في معظم حالات الطلاق الأمريكي الحديث، النتيجة هي: حضانة قانونية مشتركة
+ حضانة جسدية مشتركة بنسبة معدلة. أي أن كلا الوالدين شريكان في
القرارات، والطفل يقضي وقتاً معتبراً مع كل منهما.

نفقة الأطفال: حساب رياضي

في أمريكا، نفقة الأطفال ليست متروكة للقاضي ليقدرها كيفما شاء. كل ولاية
لها صيغة رياضية معتمدة. في ميشيغان، يُسمى النموذج "Michigan Child
Support Formula" — يأخذ في الحسبان: - دخل الأب - دخل الأم - عدد
الأطفال - الوقت الذي يقضيه كل والد مع الأطفال - تكاليف رعاية الأطفال
(Day Care) - تأمين صحي

مثال حسابي: أب يكسب ٧٠,٠٠٠ دولار، أم تكسب ٣٠,٠٠٠، طفلان،
الأطفال يقضون ٧٠٪ من الوقت مع الأم. النتيجة وفق صيغة ميشيغان: الأب
يدفع تقريباً ١,٤٠٠ دولار شهرياً للأم لرعاية الأطفال.

هذه النفقة إلزامية. إن تأخر الأب عنها، يمكن للولاية: - خصم المبلغ من راتبه مباشرة (Wage Garnishment) - تجريد حسابه البنكي - إلغاء رخصة قيادته - منعه من السفر خارج البلاد - وضعه في السجن في حالات التهرب المتعمد

الحضانة في الإسلام: نظام الأم أولاً

في الفقه الإسلامي، الأم لها الأولوية في حضانة الأطفال الصغار. هذا متفق عليه في المذاهب الأربعة، استناداً إلى الحديث: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (أبو داود).

لكن الأمر يتعقد بعد ذلك:

المذهب الحنفي: الأم تحضن الصبي حتى يبلغ السابعة، والبنت حتى تبلغ ٩ سنين (أو حتى البلوغ في رواية). بعدها ينتقل إلى الأب.

المذهب المالكي: الأم تحضن الصبي حتى البلوغ، والبنت حتى تتزوج وتدخل بزوجها.

المذهب الشافعي والحنبلي: بعد التمييز (٧ سنوات تقريباً)، يُخَيَّر الطفل بين أبيه وأمه.

شروط الحاضنة في الإسلام

ليس مطلق الأم أحق بالحضانة. الفقهاء وضعوا شروطاً: ١. الإسلام (إن كانت الحضانة لمن سيؤثر في عقيدة الطفل) ٢. الأمانة والصلاح ٣. القدرة على التربية ٤. ألا تتزوج من أجنبي عن الطفل (عند الجمهور) ٥. الإقامة في بلد آمن قريب من الأب

والشرط الرابع — سقوط الحضانة بزواج الأم — هو من أشد المسائل عملية في أمريكا. ماذا يحدث إذا تزوجت الأم رجلاً آخر؟ في الفقه التقليدي تسقط حضانتها. في القانون الأمريكي، زواجها لا يؤثر تلقائياً على الحضانة.

نفقة الأطفال في الإسلام

في الإسلام، نفقة الأطفال على الأب وحده — حتى لو كانت الأم غنية، وحتى لو كانت الحضانة لها. هذا متفق عليه. لكن تقدير المبلغ يختلف:

- لا توجد صيغة رياضية كما في القانون الأمريكي
- يقدّر القاضي "نفقة كفاية" — ما يكفي الطفل طعامه وكسوته وتعليمه وعلاجه
- يُراعى دخل الأب وعدد الأطفال
- النفقة تستمر حتى يبلغ الذكر ويستطيع الكسب، وحتى تتزوج الأنثى أو تستقل

التضارب: ماذا يحدث في أمريكا؟

السؤال الأهم: ماذا يحدث عندما يتعارض النظامان؟

الواقع القانوني: القاضي الأمريكي لا يطبق الفقه الإسلامي. يطبق قانون الولاية. لذا، حتى لو قال الأب "في ديني، الحضانة لي بعد عمر معين"، فالقاضي يقول: "هنا، نحن في ميشيغان، نطبق Michigan Custody Act".

ومع ذلك، هذا لا يعني أن الدين لا أهمية له. في عامل من عوامل الـ Best Interest يدخل الدين تحت "خلفية الطفل وممارساته". القاضي قد يأخذ في الحسبان أن طفل العائلة المسلمة يحتاج إلى استقرار في تعليمه الديني، إلى وقت في رمضان، إلى حضور صلاة الجمعة. لكن هذا تحت سلطته التقديرية، لا حقاً مكتسباً.

سيناريو حقيقي: أبو سامي وسلوى

أبو سامي يميني-أمريكي في هامتراكم، متزوج من سلوى. لديهم ابنان، ٤ و ٩ سنوات. سلوى طلبت الطلاق. أبو سامي يصر: "في ديني، الابن الأكبر — ابن ٩ سنوات — يجب أن ينتقل إليّ".

المحكمة لا تكثرث. تنظر للعوامل الـ ١٢. سلوى ربّت الأطفال ودرست في المدرسة، علاقتها بهم قوية. النتيجة: حضانة جسدية أساسية لسلوى، حضانة

قانونية مشتركة، أبو سامي يأخذ الأطفال كل عطلة نهاية أسبوع وأُسبوعين في الصيف. يدفع ١,٧٠٠ دولار شهرياً.

أبو سامي يحس بأن "حقه الشرعي" انتزع. الحقيقة: في أمريكا، الحق الشرعي لا يُعطى تلقائياً — يُفاوض عليه قبل الزواج عبر العقد، أو يُتنازل عنه. القانون الأمريكي حاكم في أرضه.

ومع ذلك، أبو سامي يستطيع أن يفعل الكثير دينياً: يبني علاقة قوية مع أبنائه في وقت الزيارة، يعلمهم القرآن في إجازاتهم، يدفع نفقتهم بأمانة. الحضانة ليست كل شيء..

الفصل السابع: الميراث في أمريكا — هل يرث الأولاد بالتساوي؟

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾

— سورة النساء: ١١

في هذه الآية الجليلة وضع الله سبحانه قاعدة الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين. وقبل أن نقارن هذا بالنظام الأمريكي، ينبغي أن نعرف ماذا يفعل القانون الأمريكي حقاً بميراث المسلم الذي يموت في ديترويت أو هيوستن أو نيويورك. الإجابة قد لا تروقك.

القاعدة العامة: التركة المعدومة الوصية

في أمريكا، إذا مات شخص بلا وصية مكتوبة — يُسمى ذلك "مات بلا وصية" (Intestate) — فإن ممتلكاته تُوزَّع وفق "قانون الإرث القانوني" (Intestate Succession Law) للولاية التي يقيم فيها.

هذا القانون مختلف من ولاية لأخرى، لكن المبدأ العام يكاد يكون موحدًا في كل أنحاء أمريكا: الأولاد يرثون بالتساوي، بصرف النظر عن جنسهم. ابنة تأخذ مثل ابن. ابن وحيد يأخذ نفس ما تأخذه بنت وحيدة. لا فرق.

القانون في ميشيغان: مثال تطبيقي

قانون ميشيغان للإرث القانوني (Michigan Estates and Protected Individuals Code) ينص على ما يلي عند موت شخص بلا وصية:

إذا كان للمتوفى زوج وأولاد، وكل الأولاد من نفس الزوج: - الزوج: ١٥٠,٠٠٠ دولار + نصف الباقي - الأولاد: النصف الآخر يُقسَّم بالتساوي

إذا كان للمتوفى زوج وأولاد، وبعض الأولاد ليسوا من هذا الزوج: - الزوج: ١٠٠,٠٠٠ دولار + نصف الباقي - الأولاد: النصف الآخر يُقسَّم بالتساوي

إذا لم يكن للمتوفى زوج: - كل الميراث يُقسَّم بالتساوي بين الأولاد

إذا لم يكن للمتوفى زوج ولا أولاد: - الميراث للوالدين، إن كانا أحياء - ثم للإخوة، إن لم يكن والدان

نقاط الاختلاف الجوهرية مع الإسلام

دعنا نقارن نقطة بنقطة:

أولاً: الجنس. في أمريكا، البنت والابن متساويان. في الإسلام، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ثانياً: حصة الزوج/الزوجة. في أمريكا، الزوج يأخذ مبلغًا ثابتًا أولاً (١٥٠,٠٠٠ دولار في ميشيغان) ثم نصف الباقي. في الإسلام، الزوجة تأخذ الثمن (مع أولاد) أو الربع (بدون أولاد)، والزوج يأخذ الربع (مع أولاد) أو النصف (بدون أولاد).

ثالثاً: الوالدان. في أمريكا، الوالدان لا يرثان إذا كان للمتوفى أولاد. في الإسلام، الوالدان لكل واحد منهما السدس فرضاً، حتى مع وجود الأولاد.

رابعاً: الإخوة. في أمريكا، الإخوة لا يرثون إذا كان للمتوفى أولاد. في الإسلام، الإخوة قد يرثون في حالات محدّدة (كالكلالة).

الوصية الأمريكية: كيف تتجاوز القانون؟

الأمريكي يستطيع أن يكتب وصية (Will) تُحدّد كيف تُوزّع ممتلكاته بعد موته، مخالفاً بذلك قانون الإرث القانوني للولاية. لكن:

القيد الأول: حصة الزوج المُلزَمة (Spousal Elective Share). في معظم الولايات، حتى لو كتبت وصية تستبعد زوجتك، يحق لها أن "تنتخب" حصة قانونية تتراوح بين ٣٠٪ إلى ٥٠٪ من تركتك. لا يمكنك حرمانها كلياً.

القيد الثاني: استبعاد الأولاد ممكن، لكن صعب. يمكنك في أمريكا أن تستبعد ابنك تماماً من الميراث — إذا كتبت ذلك بصراحة في الوصية. لكن المحاكم تتعامل بصرامة مع هذا، خاصة إذا كان الابن قاصراً أو ذا إعاقة.

القيد الثالث: ضريبة الميراث (Estate Tax). على المستوى الفيدرالي، الإعفاء الحالي يقارب ١٣ مليون دولار للفرد (٢٠٢٤). يعني أن معظم الأمريكيين لا يدفعون ضريبة فيدرالية. لكن بعض الولايات (ليس ميشيغان) لها ضريبتها الخاصة.

عملية ال Probate

عندما يموت شخص في أمريكا، تركته لا تنتقل مباشرة لورثته. تمر بعملية قضائية تسمى Probate:

1. تُقدّم الوصية (إن وجدت) للمحكمة
2. القاضي يعيّن "منفذ التركة" (Executor) أو "مدير التركة" (Administrator)
3. يُحصى ما يملكه المتوفى ويُقدّر
4. تُدفع الديون والضرائب
5. يُوزّع الباقي على الورثة

هذه العملية: - مكلفة: ٣٪-٧٪ من التركة في رسوم قانونية ومحكمة - بطيئة: ٦ أشهر إلى سنتين في الحالات العادية - علنية: محتوى الوصية يصبح وثيقة عامة، يمكن لأي شخص قراءتها

ماذا يحدث للمسلم الذي يموت بلا وصية؟

دعني أحيي لك قصة حقيقية. أحمد، رجل أعمال سوري في ديربورن، يملك بيتاً وثلاث محلات وحساباً بنكيًا قيمته ٣٠٠,٠٠٠ دولار. مجموع ثروته ١.٢ مليون. متزوج من فاطمة، لديهم ابنان (محمد، عمر) وثلاث بنات (نور، هدى، سارة). أحمد توفي فجأة بنوبة قلبية. لم يكتب وصية.

التوزيع وفق قانون ميشيغان: - فاطمة: ١٥٠,٠٠٠ + (نصف الباقي = ٥٢٥,٠٠٠) = ٦٧٥,٠٠٠ دولار - الأولاد الخمسة: ٥٢٥,٠٠٠ ÷ ٥ = ١٠٥,٠٠٠ دولار لكل واحد

محمد يأخذ ١٠٥,٠٠٠. عمر يأخذ ١٠٥,٠٠٠. نور تأخذ ١٠٥,٠٠٠. هدى تأخذ ١٠٥,٠٠٠. سارة تأخذ ١٠٥,٠٠٠.

التوزيع وفق الشريعة الإسلامية: - فاطمة (الزوجة): الثمن = ١٥٠,٠٠٠ - الباقي: ١٠٠٥ مليون يُقسَّم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين - وحدات: ٢+٢+١+١= ٧ وحدات - كل وحدة: ١٥٠,٠٠٠ - محمد: ٣٠٠,٠٠٠ / عمر: ٣٠٠,٠٠٠ - نور: ١٥٠,٠٠٠ / هدى: ١٥٠,٠٠٠ / سارة: ١٥٠,٠٠٠

انظر إلى الفرق: في النظام الأمريكي، كل بنت أخذت ١٠٥,٠٠٠، وكل ابن أخذ ١٠٥,٠٠٠. في النظام الإسلامي، كل بنت تأخذ ١٥٠,٠٠٠ (أكثر مما تأخذه في القانون الأمريكي!)، وكل ابن يأخذ ٣٠٠,٠٠٠.

حقيقة قد تفاجئك: في كثير من سيناريوهات الميراث الإسلامي، البنات في الواقع يأخذن أكثر من نظيراتهم في القانون الأمريكي، لأن الزوجة في الإسلام تأخذ أقل (الثلث مقابل أكثر من النصف في أمريكا)، مما يترك للأولاد كلهم — ذكوراً وإناثاً — حصة أكبر.

الخلاصة: ما يحدث للمسلم الأمريكي

إذا مات مسلم في أمريكا بلا وصية، فإن ميراثه يُوزع وفق قانون الولاية — لا وفق الشريعة. لا اعتراف بالقسمة الشرعية. ولن يرث والداه شيئاً. ولن تحصل بناته على ما يستحقنه شرعاً.

السبيل الوحيد للتأكد من أن ميراثك يُوزع وفق الشريعة هو كتابة وصية إسلامية معتمدة قانونياً في الولاية التي تسكن فيها. هذا ما سنفصله في الفصل العاشر.

ولا يصح للمسلم أن يقول "الله يدبر". الله أمرنا بالأخذ بالأسباب. ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾.

الفصل الثامن: الميراث في الإسلام — النظام التفصيلي

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾

— سورة النساء: ٧

في هذه الآية تأسيس قرآني صريح: للرجال والنساء حقّ معلوم في الميراث، محدّد لا مُفَوَّض لاختيار البشر. وهذا الميراث ليس وصية يكتبها أب لأبنائه حسب ما يرى، بل فرض إلهي مقطوع به، فُصِّل في القرآن أكثر من أي حكم آخر — بشكل غير معتاد في كتاب الله. لماذا؟ لأن الميراث هو حيث تتشابك أعمق غرائز البشر: الجشع، التحيز، الحب، الكراهية. والله — الذي يعلم خفايا النفوس — قطع الطريق على كل هذه الغرائز بنصوص قاطعة.

الفروض القرآنية: ستة أنصبة محسوبة

في علم الفرائض، هناك ستة "فروض" — أنصبة محدّدة لأصحاب الحقوق. هذه هي: ٠١. النصف (١/٢) ٠٢. الربع (١/٤) ٠٣. الثمن (١/٨) ٠٤. الثلثان (٢/٣) ٠٥. الثلث (١/٣) ٠٦. السدس (١/٦)

كل وارث له فرض محدد بشروط محدّدة. لنأخذ أهمهم:

الزوج: - النصف: إذا لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن - الربع: إذا كان لها ولد أو ولد ابن

الزوجة (أو الزوجات): - الربع: إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن - الثمن: إذا كان له ولد أو ولد ابن

الأب: - السدس فرضاً: إذا كان للمتوفى ولد ذكر - السدس + الباقي: إذا كان للمتوفى بنت (السدس فرضاً، والباقي تعصيباً) - الباقي كله: إذا لم يكن للمتوفى ولد الأم: - السدس: إذا كان للمتوفى ولد أو إخوة - الثلث: في غير ذلك

البنت الواحدة: - النصف

البنتان فأكثر: - الثلثان (يتقاسمونه)

الابن (الأبناء): - الباقي بعد أصحاب الفروض — يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين

قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين: السياق الكامل

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ هذه القاعدة الشهيرة التي يُنتقد بها الإسلام كثيراً. لكن قبل أن نحكم، يجب أن نفهم السياق الكامل:

أولاً: متى تطبَّق؟ تطبَّق فقط بين الأبناء (ذكورهم وإناثهم) عند التركة المشتركة، وبين الإخوة الأشقاء (ذكورهم وإناثهم) في حالات معينة. لا تطبَّق دائماً.

ثانياً: حالات تَرث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه: - البنت الواحدة (نصف) إذا كان للمتوفى أم وأب: تأخذ البنت نصف التركة، والأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً (السدس)، والأم السدس. النتيجة: البنت ٥٠٪، الأب ٣٣٪، الأم ١٦٪. - البنتان والأم: البنتان يأخذان الثلثين، الأم السدس، والباقي للأقارب. البنتان أخذتا أكثر بكثير من غيرهما. - إذا مات الأب وله بنت واحدة فقط: تأخذ البنت كل التركة (نصف فرضاً ونصف ردّاً في مذاهب). الذكر ليس له ميزة هنا، لأن لا ذكر أصلاً.

ثالثاً: المسؤولية المالية. الذكر في الإسلام مُكَلَّف بـ: - مهر زوجته - نفقة زوجته كاملة - نفقة أبنائه كاملة - نفقة أمه إن احتاجت - نفقة أخواته غير المتزوجات المرأة لا تُكَلَّف بأي من هذا. كل ما تأخذه - مهرها، ميراثها، راتبها إن عملت - هو لها وحدها. لا يلزمها الإسلام بإنفاق درهم واحد على أحد.

رابعاً: الحكمة الاجتماعية. الإسلام في تقسيم الميراث بهذه الطريقة يوزّع المسؤولية بشكل متوازن. الذكر يأخذ أكثر، لكنه يُكَلَّف بأكثر. الأنثى تأخذ أقل، لكنها تحتفظ بما تأخذه كله. عملياً، في كثير من العائلات، البنت تستهلك ميراثها على نفسها وزينتها وراحتها، والابن يستهلك ميراثه على أسرته وزوجته وأطفاله.

الوصية: ثلث محدود

الوصية في الإسلام ليست كالوصية الأمريكية. لها ثلاثة قيود صارمة:

القيد الأول: الحد الأقصى الثلث. كما قال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص: "الثلث، والثلث كثير" (متفق عليه). لا يجوز للمسلم أن يوصي بأكثر من ثلث ماله.

القيد الثاني: لا وصية لوارث. كما قال النبي ﷺ: "لا وصية لوارث" (أحمد وأبو داود). الوصية تكون للأشخاص الذين لا يرثون أصلاً — قريب فقير غير وارث، صديق، جمعية خيرية. أما الورثة فلا يجوز تخصيصهم بوصية تزيد على نصيبهم الفرعي.

القيد الثالث: لا حرمان لوارث. لا يستطيع المسلم أن يقول "ابني الأكبر يأخذ كل شيء" أو "بنتي الصغرى أحرمها لأنها عاقّة". الميراث فريضة، لا يُعدّل بالوصية. أقصى ما يستطيعه هو التصرف بثلث ماله قبل الموت أو بالوصية.

ما يمنع الإرث

ليس كل قريب يرث. هناك موانع شرعية ثلاثة رئيسية:

أولاً: اختلاف الدين. كما قال النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (متفق عليه). هذه مسألة شائكة جداً في أمريكا، حيث الزواج المختلط شائع.

ثانياً: القتل. من قتل مورثه عمداً، لا يرث منه شيئاً. هذا عقوبة وحماية للنفس.

ثالثاً: الرق. غير ذي صلة اليوم.

كيف يوزع الميراث الإسلامي الثروة؟

من أعجب حِكم النظام الإسلامي أنه يمنع تركّز الثروة في يد واحد. تخيّل:

رجل ثري له ١٠ ملايين دولار، يموت. في الإسلام، تركته تذهب إلى: -
زوجته: الثمن = ١٠.٢٥ مليون - والداه (إن كانا أحياء): سدس لكل = ٣.٣ مليون
مليون مجموعاً - أولاده الخمسة (٣ أبناء و٢ بنات): الباقي = ٥.٤٥ مليون يُقسّم
على ٨ وحدات (٨ = ٢×٣ + ٢×١) - كل ابن: ٢.٠٤ مليون - كل بنت:
٦٨٠ ألف

النتيجة: ١٠ ملايين تنوزع على ٨ أشخاص على الأقل، في حدود نطاق العائلة.
ولأن كل واحد منهم سيموت يوماً ويورث، فإن الثروة تتفكك في كل جيل
وتعود لتنتشر في المجتمع.

قارن هذا بالنظام الأمريكي حيث يستطيع الثري أن يوصي بكل ممتلكاته لابن
واحد أو لمؤسسة، فيظل التركّز قائماً جيلاً بعد جيل. هذا هو ما يُسمّى الآن
"الديناستيات" (Dynasties) — الثروات التي تبقى في عائلات بعينها لقرون.

الإسلام، بفقهه التفصيلي للهِيراث، هو نظام مضاد للديناستيات. وهذا — في رأي كثير من الاقتصاديين والمؤرخين — هو سبب لماذا لم تنشأ في الحضارة الإسلامية الكلاسيكية طبقة أرستقراطية وراثية مغلقة كما في أوروبا الإقطاعية.

مثال محسوب

رجل توفي. ترك: زوجة، أباً، أمّاً، ابناً، وبنتاً. تركته ٢٤٠,٠٠٠ دولار.

• الزوجة: $1/8 = 30,000$

• الأب: $1/6 = 40,000$

• الأم: $1/6 = 40,000$

• الباقي: ١٣٠,٠٠٠ للابن والبنت (الذكر مثل حظ الأنثيين)

• الابن: ٨٦,٦٦٦

• البنت: ٤٣,٣٣٣

والآن انظر إلى التوازن: الزوجة ١٢.٥٪، كل والد ١٦.٧٪، الابن ٣٦٪،

البنت ١٨٪. توزيع متشعب يحمي الجميع.

والله أعلم.

الفصل التاسع: مقارنة مباشرة — جدول الحقوق

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

— سورة النحل: ٩٠

العدل هو الأمر الأول الذي يأمر به الله. لا الرحمة وحدها، ولا الإحسان وحده — العدل أولاً، ثم الإحسان. والعدل يقتضي أن نرى الحقائق كما هي، لا كما نتخيلها. هذا الفصل سيكون أكثر فصول الكتاب صراحة: مقارنة وجهاً لوجه بين النظامين، الإسلامي والأمريكي، في كل نقطة جوهرية. لا تبجيل ولا قدح — فقط جدول.

جدول المقارنة الشامل

(١) كيف يبدأ الطلاق؟

- الإسلام: الزوج يتلفظ بالطلاق، أو الزوجة تطلب الخلع أو الفسخ
- أمريكا: أي من الطرفين يقدم عريضة، بلا حاجة لإثبات خطأ

(٢) هل يحتاج الطلاق إلى موافقة الطرف الآخر؟

- الإسلام: طلاق الزوج لا يحتاج موافقة الزوجة. خلع الزوجة يحتاج موافقة الزوج أو حكم قاض
- أمريكا: لا يحتاج إلى موافقة. الطرف الذي يطلب الطلاق يحصل عليه

(٣) فترة الانتظار قبل النهاية

- الإسلام: العدة ٣ حيض أو ٣ أشهر (للمطلقة بالطلاق الرجعي)
- أمريكا: ٦٠ يوماً (بدون أطفال) إلى ٦ أشهر (مع أطفال) في ميشيغان

(٤) ماذا تأخذ الزوجة فوراً؟

- الإسلام: المهر المؤجل (دين فوري) + نفقة العدة + متعة
- أمريكا: نصف الممتلكات الزوجية + احتمال نفقة زوجية لسنوات

(٥) هل تأخذ الزوجة حصة من راتب الزوج أو ممتلكاته؟

- الإسلام: لا، إلا ما اتفق عليه في العقد. الزواج ليس شراكة اقتصادية
- أمريكا: نعم. كل ما اكتسب أثناء الزواج زوجي مشترك

(٦) نفقة الزوجة المطلقة بعد انتهاء العدة

- الإسلام: لا نفقة (تعود لأهلها)

- أمريكا: نفقة زوجية (Alimony) قد تستمر سنوات أو دائماً في زيجات طويلة

(٧) من يحضن الأطفال الصغار؟

- الإسلام: الأم لها الأولوية بشروط (المذاهب تختلف في عمر الانتقال للأب)
- أمريكا: "مصلحة الطفل العليا" — لا أفضلية لجنس الوالد

(٨) كيف تُحسب نفقة الأطفال؟

- الإسلام: "نفقة كفاية" يقدّرها قاضي شرعي بحسب حال الأب
- أمريكا: صيغة رياضية ولاية محدّدة (Michigan Child Support Formula في ميشيغان)

(٩) من ينفق على الأطفال؟

- الإسلام: الأب وحده، حتى لو كانت الأم غنية والحضانة لها
- أمريكا: الوالدان بنسبة دخلهما

(١٠) ميراث البنت مقابل الابن

- الإسلام: للذكر مثل حظ الأنثيين (بين الأبناء)
- أمريكا: تساوي كامل بصرف النظر عن الجنس

(١١) حصة الزوج/الزوجة في الميراث

- الإسلام: زوج $\frac{1}{4}$ أو $\frac{1}{2}$ ، زوجة $\frac{1}{8}$ أو $\frac{1}{4}$
- أمريكا: زوج/زوجة يأخذ مبلغًا ثابتًا + نصف الباقي (في ميشيغان)

(١٢) ميراث الوالدين

- الإسلام: السدس لكل والد فرضًا، حتى مع وجود الأولاد
- أمريكا: لا يرثون شيئًا إذا كان للمتوفى أولاد

(١٣) حدود الوصية

- الإسلام: ثلث التركة كحد أقصى، ولا وصية لوارث
- أمريكا: حرية تامة (مع قيد حصة الزوج المُلزمة في معظم الولايات)

(١٤) هل يمكن حرمان ابن أو بنت من الميراث؟

- الإسلام: لا، الميراث فريضة قطعية
- أمريكا: ممكن (بنص واضح في الوصية)

(١٥) ضريبة الميراث

- الإسلام: لا توجد
- أمريكا: ضريبة فيدرالية بعد ١٣ مليون دولار + ضرائب ولاية في بعض الولايات

التحليل: أيهما يحمي المرأة فعلاً؟

سأقول الحق كاملاً، يا قارئ الكريم:

في الزيجات الطويلة (١٠+ سنوات)، خصوصاً حيث المرأة لم تعمل أو عملت قليلاً:

النظام الأمريكي يحمي المرأة مالياً أكثر من النظام الإسلامي البحت. تأخذ نصف الممتلكات + نفقة لسنوات. هذا أكبر بكثير مما تأخذه من مهر مؤجل ونفقة عدة.

في الزيجات القصيرة (أقل من ٥ سنوات) بلا أطفال:

النظامان متقاربان. الأمريكي يعطي نصف ما اكتسب أثناء الزواج، وهذا قد يكون قليلاً. الإسلامي يعطي المهر المؤجل ومتعة.

عند الميراث، في حالة وجود زوج وأولاد:

النظام الأمريكي يفضل الزوج/الزوجة بشكل ساحق. النظام الإسلامي يوزع على نطاق أوسع: زوج وأولاد ووالدين.

عند الميراث، البنات تحديداً:

في كثير من السيناريوهات، البنات في الإسلام يأخذن أكثر مالياً فعلياً مما يأخذنه في القانون الأمريكي، رغم أن حصتهن نسبياً أقل من حصة الذكور.

عند الحضانة:

النظام الأمريكي أكثر مرونة، يأخذ في الحسبان "مصلحة الطفل" بكل تعقيداتها. النظام الإسلامي أوضح، يضع قواعد محددة.

عند النفقة:

النظام الأمريكي يحمي الأطفال بصرامة (الدولة تنفذ الحكم). النظام الإسلامي يعتمد على ضمير الأب — وهذا في الواقع الأمريكي ضعيف.

نقاط لا تُغفل لصالح الإسلام

1. المهر: حق مالي ثابت لا يخضع لمزاج المحكمة. في أمريكا، إذا لم تكن لك ممتلكات، الزوجة لا تأخذ شيئاً.

2. حصة الوالدين: الإسلام يحمي الوالدين، خاصة الأم. في أمريكا، الأم المسنة التي مات ابنها قد لا تأخذ شيئاً.

3. نطاق التوزيع: الإسلام يوزع على دائرة أوسع — الإخوة والأخوات في حالات معينة، والأقارب. يحمي الأسرة الممتدة.

4. منع الديناستيات: الإسلام يمنع تركّز الثروة. هذا مصلحة اجتماعية كبرى.

5. الوضوح: الفروض القرآنية محسوبة، لا تترك لتحيّز القاضي.

نقاط لا تُغفل لصالح أمريكا

1. الحماية الاقتصادية للزوجة العاملة في البيت: المرأة التي قضت ٢٠ سنة تربيّ وتنظّف، تأخذ في أمريكا نصف ما يُبي من ثمرة ذلك. في الإسلام لا تأخذ شيئاً من ذلك.
2. تنفيذ النفقة: الدولة الأمريكية تنفّذ نفقة الأطفال بصرامة. في الواقع الإسلامي المعاصر، الأب الذي يهرب من النفقة قد ينجو.
3. حماية الزوج من الزوج المسيء: المرأة الأمريكية المُساء إليها لها حماية قانونية قوية. في الواقع المسلم، كثيراً ما تبقى المرأة في زواج مؤذٍ بلا مخرج.
4. المساواة في ميراث الأولاد: للذين يرون أن المساواة قيمة عليا، النظام الأمريكي يحققها.
5. حرية الفرد: الأمريكي يستطيع أن يوزّع ميراثه كما يريد (مع قيود محدودة). المسلم مقيد بالنص.

الخلاصة

النظامان مختلفان جذرياً في الفلسفة. النظام الأمريكي يرى الزواج شراكة اقتصادية، فيكافئ المرأة على سنوات عملها المنزلي. النظام الإسلامي يرى الزواج عقد إنفاق وحماية، فيحمل الرجل المسؤولية كاملة ويترك ما يكتسبه له.

الخلاصة العملية للمسلم الأمريكي: أنت تعيش تحت النظامين معاً. لا يمكنك اختيار واحد. القانون الأمريكي يحكم محاكمك، والشريعة تحكم ضميرك. الحكمة هي أن تفهم الاثنين، وأن تخطط لحياتك بهما معاً.

والله الموفق.

الفصل العاشر: المسلم في أمريكا — أي قانون يسري عليه؟

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ﴾

— سورة المائدة: ١٠٦

يأمر الله المؤمنين أن يشهدوا على وصاياهم عند حضور الموت. والوصية في أمريكا ليست خياراً للمسلم — هي ضرورة شرعية وقانونية. هذا الفصل عملي بحت: كيف يحمي المسلم في أمريكا عقده الديني تحت ظلال القانون الأمريكي؟ كيف يضمن أن نيته الإسلامية تُترجم إلى نصوص محاكم؟ هذا ليس فقهاً نظرياً — هذا دليل عملي.

الحقيقة الصادمة: المحكمة لا تطبق الشريعة

دعني أبدأ بالحقيقة التي يرفض كثير من المسلمين فهمها: محاكم الأسرة والميراث في الولايات المتحدة لا تطبق الشريعة الإسلامية. لا في ميشيغان، ولا في كاليفورنيا، ولا في أي ولاية.

في الواقع، أكثر من ١٣ ولاية أمريكية أصدرت قوانين تمنع صراحة "تطبيق الشريعة" — وهي قوانين سياسية في معظمها، لكنها تعكس الواقع القانوني العام: المحكمة تطبق قانون الولاية. لا تنظر إلى القرآن ولا إلى الحديث.

ماذا يعني هذا عملياً؟ يعني: - طلاق المسجد لا يُنهي زواجك قانوناً - وصية شفوية لأهلك في اليمن لا قيمة لها - عقد الزواج العربي قد لا يُعتبر إلا إذا صيغ بشكل قانوني - ميراثك يُوزع وفق قانون الولاية مهما كانت نيتك

الطلاق الإسلامي في أمريكا: واقع مزدوج

السيناريو الشائع: زوج يمني في ديريورن يطلب من زوجته بعد خلاف: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق". يذهبون إلى الإمام، يكتب لهم وثيقة طلاق إسلامية. يظنان أنهما طُلِّقا.

الواقع القانوني: هما متزوجان قانوناً.

في عيون القانون الأمريكي، الزواج الذي وقَّعت عليه ولاية ميشيغان لا يُنحل إلا بحكم محكمة ميشيغان. الطلاق الديني — مهما كان مُنفذاً شرعياً — لا قيمة له قانوناً.

ماذا يعني هذا؟ يعني: - لو أراد الزوج الزواج من ثانية، سيُتهم بالـ Bigamy (الزواج بأكثر من واحدة) — وهذا جريمة جنائية - لو تُوفي بعد "الطلاق

الديني"، فإن "المطلّقة" تراث منه باعتبارها زوجته القانونية - لو دخلت الزوجة في علاقة بعد "الطلاق الديني"، فهي قانوناً لا تزال متزوجة

الحل: كل طلاق إسلامي في أمريكا يجب أن يتبعه - أو يسبق ب - طلاق مدني في محكمة الولاية. الاثنان ضروريان معاً.

عقد النكاح الإسلامي والمحاكم الأمريكية

سؤال مهم: هل يعترف القانون الأمريكي بعقد النكاح الإسلامي؟

الجواب: يعتمد على كيف كُتب.

عقد كُتب بالعربية، بشروط فضفاضة، بدون تواريخ شهود وفق متطلبات الولاية - قد لا يكون نافذاً.

عقد كُتب وفق متطلبات قانون العقود الأمريكي، يحدد بوضوح المهر المعجل والمؤجل، يُوقع أمام شهود ربما عند موثق (Notary) - يمكن أن يُنفذ في المحاكم الأمريكية بوصفه عقداً.

في ميشيغان، أصدرت محاكم الاستئناف أحكاماً تُنفذ عقود نكاح إسلامية بشروط محدّدة. الشروط الأهم: ١. أن يكون العقد مكتوباً بصياغة قانونية واضحة (يفضّل الإنكليزية أو العربية مع ترجمة معتمدة) ٢. أن يكون الطرفان قد دخلا

فيه بإرادة حرة وفهم كامل ٣. أن يكون قد وُقِّع قبل الزواج (Prenuptial) أو أثناءه بصيغة Postnuptial ٤. ألا يكون مخالفاً للنظام العام للولاية

"اتفاقية ما قبل الزواج" الإسلامية

أفضل أداة قانونية متاحة للمسلم في أمريكا هي اتفاقية ما قبل الزواج (Prenuptial Agreement). يمكنك أن تُدجج فيها كل الشروط الإسلامية:

1. تحديد المهر: مبلغ معجل ومؤجل، مع توضيح متى يستحق الدفع
2. تقسيم الممتلكات عند الطلاق: يمكنك الاتفاق على عدم تطبيق "الممتلكات الزوجية المشتركة" والاكتفاء بما هو شرعي
3. النفقة الزوجية: يمكنك التنازل عنها أو تحديدها بمبلغ محدد
4. توزيع الميراث: تنازل عن حصص الإرث الأمريكية لصالح التوزيع الإسلامي

تحذيران مهمان: - يجب أن يكون لكل طرف محاميه المستقل عند توقيع العقد - التنازل عن حصة الزوج/الزوجة في الميراث صعب التنفيذ ويحتاج إجراءات إضافية

كتابة الوصية الإسلامية

الوصية الإسلامية المعترف بها أمريكياً تحتاج لمواصفات صارمة. لئلا ما يجب أن تتضمنه:

- العناصر القانونية الأساسية: - تكون مكتوبة (لا شفوية) - موقعة من الموصي - بحضور شاهدين على الأقل (ميشيغان تتطلب شاهدين، بعض الولايات ٣) - الموصي بكامل قواه العقلية وفي عمر قانوني (١٨+)

- العناصر الإسلامية: - تعيين "وصي تنفيذ" (Executor) مسلم موثوق - توزيع الميراث على الورثة وفق فروض الإسلام (يجب حسابها بدقة قبل الكتابة) - تخصيص ١/٣ كحد أقصى لوصايا غير الورثة (صدقات جارية، أقارب فقراء) - شرط أن يُغسل ويُكفّن ويدفن وفق السنة - شرط أن تُسدّد ديونه الشرعية (زكاة لم تُدفع، نذور)

أداة عملية: منظمة Muslim Will American (موجودة في كثير من المدن) تساعد المسلمين على كتابة وصايا متوافقة شرعاً وقانوناً. كذلك بعض المحامين المسلمين المتخصصين في "Estate Planning" يقدمون هذه الخدمة.

تكلفة الوصية: بين ٥٠٠ و ٢,٥٠٠ دولار. أرخص بكثير من ٤٠,٠٠٠ - ٨٠,٠٠٠ دولار رسوم Probate إذا متّ بلا وصية.

بدائل ال Probate: ال Trust

أداة قانونية أخرى مهمة: Living Trust (الصندوق الاستئماني الحي). تنشئه أثناء حياتك، تنقل ممتلكاتك إليه، ثم عند موتك تنتقل لورثتك دون المرور بـ Probate.

مزاياه: - لا يمر بالمحكمة (سرية + سرعة) - لا تدفع رسوم Probate - يمكنك تخصيص تفاصيل دقيقة (مثل أن البنت لا تستلم حصتها حتى تتزوج، أو أن الابن يستلمها على دفعات)

عيوبه: - أكثر تكلفة في الإنشاء (٢,٠٠٠-٥,٠٠٠ دولار) - يحتاج إدارة وتحديث

للمسلم الذي عنده ممتلكات كبيرة (بيت + استثمارات + شركة)، ال Trust خيار أفضل من الوصية وحدها.

ماذا يحدث بلا وصية ولا Trust؟

ببساطة، تركتك تذهب إلى Probate. القاضي يطبق قانون الولاية للإرث القانوني. يمكن أن يحدث: - زوجتك تأخذ أكثر مما يحق لها شرعاً - بناتك يأخذن نفس حصة أبنائك - والداك لا يرثان شيئاً - إخوانك لا يرثون شيئاً - يستهلك جزء كبير من تركتك في رسوم محامين ومحكمة

كل هذا، لمجرد أنك لم تكتب وصية بـ ١,٥٠٠ دولار.

نصيحتي الملحة

كل عائلة مسلمة في أمريكا — بدون استثناء — تحتاج:

1. اتفاقية ما قبل الزواج (للأزواج الجدد)
 2. وصية إسلامية معتمدة قانونياً
 3. تفويض الرعاية الصحية (Healthcare Power of Attorney) يحدّد من يتخذ القرارات الطبية إذا فقدت الوعي
 4. تفويض مالي دائم (Durable Power of Attorney) لمن يدير مالك إذا عجزت
 5. مستندات الـ Trust (للأسر ذات الممتلكات الكبيرة)
- كل هذه يمكن إنجازها معاً في زيارتين أو ثلاث لمحامٍ متخصص، بتكلفة إجمالية ٢,٠٠٠-٥,٠٠٠ دولار. وهي أهم استثمار قانوني تفعله لأسرتك.
- تذكّر: العلم بالحق فريضة، والأخذ بالأسباب من التوكل.

الفصل الحادي عشر: الخاتمة — الحقوق لا تُعطى، تُؤخذ بالعلم

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

— سورة طه: ١١٤

ها قد وصلنا، يا قارئ الكريم، إلى نهاية الرحلة. عشر فصول من السرد الصريح، من المقارنة الدقيقة، من الأرقام والقصص والآيات. وفي الختام، يحقّ لي أن أُخصّ لك ما تعلّمناه معاً، وأن أُختم بكلمة عملية تأخذها معك إلى بيتك وأسرّتك.

ما تعلّمناه — في جمل قصيرة

الطلاق: - في الإسلام، حق منضبط للزوج، مع باب الخلع والفسخ للزوجة، عبر العدة كفترة تأمل. - في أمريكا، حق متاح لأي من الطرفين بلا إثبات خطأ، مع تقسيم الممتلكات على مبدأ الشراكة الاقتصادية.

الحقوق المالية للزوجة: - في الإسلام: مهر مؤجل، نفقة عدة، متعة طلاق. الزواج ليس شراكة اقتصادية. - في أمريكا: نصف الممتلكات الزوجية، احتمال نفقة سنوات. الزواج شراكة اقتصادية.

الأطفال: - في الإسلام: الأم لها الأولوية للصغار، الأب ينفق وحده. - في أمريكا: "مصلحة الطفل" تقرّر الحضانة، والنفقة تُحسب بصيغة.

الميراث: - في الإسلام: فروض قرآنية محسوبة، الزوج/الزوجة والوالدان والأولاد كل له نصيب، الذكر مثل حظ الأنثيين بين الأبناء. - في أمريكا: الزوج يأخذ نصيباً كبيراً، الأولاد بالتساوي، الوالدان لا يرثان مع الأولاد.

المرأة المسلمة في أمريكا

أحب أن أقول للأخت المسلمة في أمريكا، التي ربما تقرأ هذه السطور وقد دخلت مرحلة صعبة في حياتها:

لديكِ حقوق أكثر مما تتصورين. القانون الأمريكي يحميك مجموعة حقوق لا توجد في أي نظام تقليدي — حصة في البيت، حصة في المعاش، نفقة قد تستمر سنوات. هذه ليست "هدية" من القانون الأمريكي، بل اعتراف بسنوات عملك المنزلي وتربيتك لأطفالك.

لكن هذه الحقوق لا تُعطى لمن لا تطالب بها. إذا توكّلتِ على "العدل الذاتي" لزوجك أو على وعود تقولها العائلة، قد تخرجين بلا شيء. وثقي كل شيء.

احتفظي بكشوف بنكية. اعرفي قيمة ممتلكات الزوجية. عند الطلاق، استشري محامية متخصصة قبل أن توقعي أي ورقة.

في الوقت ذاته، لا تنسي شريعتك. اطلبي مهرک المؤجل، اطلبي نفقة العدة، اطلبي متعة الطلاق. هذه حقوق إسلامية لا نتعارض مع حقوقك الأمريكية، بل تُضاف إليها.

الرجل المسلم في أمريكا

ولأنّ المسلم في أمريكا أقول:

عليك مسؤوليات أكثر مما تتصور. القانون الأمريكي يُحمّلك أكثر مما يحملك الفقه التقليدي. ستدفع نفقة، ستقسم ممتلكاتك، ستكون مسؤولاً عن أطفالك مالياً حتى البلوغ. هذه ليست "ظلماً"، بل ترجمة قانونية للمسؤولية الإسلامية الأصلية: الرجل قوام، مكلف بالإنفاق والحماية.

والشرع يأمرک بالعدل، حتى مع من فارقتها. الله تعالى يقول: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: ٨). لا تستغل قانون الولاية لظلم أم أطفالك. لا تخفي أملكك. لا تتخلف عن النفقة. ستُحاسب يوم القيامة قبل أن تُحاسب في أي محكمة.

واحـم أسرتك بالعقد والوصية. لا تترك أمر بيتك للظنون. اكتب عقد الزواج، اكتب الوصية، اكتب توكيلات الرعاية الصحية والمالية. هذه ليست تشاؤماً — هي مسؤولية.

الأطفال: الضحية الصامتة

أصعب ما رأيت في رحلتي مع الأسر المسلمة في أمريكا هو الأطفال. أطفال يكبرون بين بيتين، يفقدون أحد أبويهم، يضع تعليمهم الإسلامي بين خلافات الوالدين.

نصيحتي للوالدين المنفصلين: مهما اختلفتما، لا تجعلا الأطفال ساحة معركة. الطلاق علاقتكما، لكن الأبوة والأمومة باقية. أطفالكما يحتاجان كليكما — حنانك يا أم، وحزمك يا أب، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر.

واحرصا على دينهم. الانفصال بين الأب والأم سهل في أمريكا، لكن الانفصال بين الطفل ودينه أصعب وأخطر. اتفقا على أن تُربّيّا الأطفال على الإسلام — صلاة، قرآن، رمضان، أخلاق. لا تجعلا الطلاق ذريعة لتسلّم أبنائكما إلى تيار المجتمع وحده.

القائمة العملية: ٥ أشياء يجب أن تفعلها كل أسرة مسلمة في أمريكا

1. اكتب عقد زواج إسلامي مكتوب بصياغة قانونية: يحدد المهر المعجل والمؤجل، ويُنفذ في المحاكم الأمريكية.
2. اكتب وصيتك الإسلامية الآن، لا غداً: تأكد أن لديك Executor مسلم موثوق، وأن التوزيع يتبع الفروض القرآنية، وأنها معتمدة قانونياً في ولايتك.
3. اعرِف حقوقك تحت قانون ولايتك: ميشيغان، كاليفورنيا، تكساس — كل ولاية مختلفة. اقرأ، استشر، تعلّم. الجهل في أمريكا ثمنه باهظ.
4. افتح حسابات بنكية باسم الزوجين معاً، ووثّق كل ممتلكات الأسرة: حتى تستطيع الزوجة — إذا حدث طلاق — إثبات حقوقها بسهولة.
5. استشر محامياً مسلماً متخصصاً في قانون الأسرة والميراث: ولا تنتظر الأزمة. زيارة استشارية واحدة (٢٠٠-٤٠٠ دولار) قد توفر عليك عشرات الآلاف.

كلمة للأئمة والقيادات المسلمة

أوجه كلمة أخيرة للأئمة وقادة المراكز الإسلامية في أمريكا:

أتم في موقع المسؤولية. كل عقد نكاح يُعقد في مسجدهم بلا توثيق قانوني هو قبلة قد تنفجر في وجه الأسرة. كل طلاق "إسلامي" تُصدرونه دون توجيه الزوجين إلى المحكمة المدنية هو خطأ يكلف الأسر سنوات من المعاناة. كل دفنة مسلم مات بلا وصية هي فرصة ضاعت لحماية أسرته.

رجاءً، طوروا برامج توعية قانونية في مساجدكم. تعاونوا مع محامين مسلمين. اعقدوا ورش عمل عن العقود والوصايا. لا تتركوا الجالية تواجه القانون الأمريكي وحدها بجهلها.

الخاتمة: العلم بالحق طريق العدل

والآن نختم بما بدأنا به: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾.

الطلاق ليس نهاية الحياة. الميراث ليس صراعاً على الموت. كلاهما لحظات تكشف معدن الإنسان. هل سيتعامل بعدل أم بظلم؟ هل سيأخذ بالأسباب أم سيتركها للظنون؟ هل سيحمي أسرته أم سيهملها؟

العلم بالحق فريضة. والقانون — سواء كان شرعياً أو مدنياً — أداة لحماية الضعيف من القوي، والمظلوم من الظالم. حين تجهله، تكون فريسة. حين تعرفه، تكون حامياً.

أرجو من الله أن يكون هذا الكتاب نافعاً لكل قارئ ولكل قارئة، وأن يحفظ أسرنا المسلمة في أمريكا من فتن الحياة، وأن يلهم رجالنا العدل ونساءنا الحكمة وأطفالنا البر.

ربّنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم.

والله أعلم.

القسم الإنجليزي

English Section

Table of Contents

Chapter 1: Introduction — Why This Book Is Necessary	1
Chapter 2: Divorce in Islam — Types and Rules	2
Chapter 3: Divorce in America — How Does the System Work?	3
Chapter 4: What Does the Wife Receive in American Divorce?	4
Chapter 5: What Does the Wife Receive in Islamic Divorce?	5
Chapter 6: Child Custody — Islam vs. America	6
Chapter 7: Inheritance in America — Do Children Inherit Equally?	7
Chapter 8: Inheritance in Islam — The Detailed System	8

Chapter 9: Direct Comparison — A Rights Table 9

.....

Chapter 10: The Muslim in America — Which Law Applies? 10

.....

Chapter 11: Conclusion — Rights Are Not Given, They Are 11

Taken Through Knowledge

.....

Chapter 1: Introduction — Why This Book Is Necessary

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾

"But if they separate, Allah will enrich each of them from His abundance. And Allah is ever Bountiful and Wise." — Surah An-Nisa: 130

In this verse lies a profound lesson: even when souls part and destinies divide, the door of provision and dignity is not closed. Divorce is not the end of life — but it is also not a decision to be made in ignorance of one's rights and obligations. This book, dear reader, is written for every Muslim man and woman in America who has reached a moment they were never prepared for, inside a legal system they never studied, while carrying in their hearts a religious framework that does not always match the framework the courts of Michigan, New York, or Texas apply.

The Reality I Have Seen With My Own Eyes

I have lived in the United States for many years, and I have watched hundreds of Yemeni, Arab, and Muslim families pass through the hardest moments of their lives: divorce. I have seen women walk out of their homes with nothing, believing that the religious divorce their husband pronounced in a Dearborn or Brooklyn mosque was enough to legally end the marriage. I have seen men shocked to learn that an American court had ordered them to pay monthly amounts they never anticipated, and to split a house they believed was theirs alone. I have seen Muslim children whose custody was decided by the "best interest of the child" standard — not by anything resembling Islamic *hadhana*.

In every one of these stories, the real tragedy was not the divorce itself — divorce can sometimes be a mercy — but **compounded ignorance**: the Muslim in America does not know Islamic law in detail, and does not know American law

accurately. Caught between the two, they suffer twice. The American-born wife divorces with full knowledge of her rights and walks away with half of everything. The Yemeni husband believes the *talaq* he uttered three times in anger has ended the matter, only to discover the court does not recognize it and he is still legally married — and that he now owes thousands of dollars in unpaid child support.

What This Book Will Answer

In these pages I will answer the questions people actually ask — not the theoretical questions written in old fiqh manuals:

- If my wife divorces me, will she take half of my house, half of my salary, half of my retirement?
- If I pronounce *talaq* at the mosque, is that legally enough?
- Who gets the children? When? On what basis?
- How much child support do I have to pay each month, and who decides?
- If I die without a will, will my children inherit according to Islamic law or American law?

- Can I write an Islamic will that will actually be enforced by an American probate court?
- Why does a son inherit twice as much as a daughter in Islam — and is that just?

My Approach: Honesty, Not Advocacy

I promise you two things. First, I will not sugarcoat reality. Islamic law contains profound protections for women — but those protections differ fundamentally from what American law offers. I will not pretend that what we practice in our home countries or in our local mosques is always pure Sharia; between us and the sacred text lie centuries of custom, culture, and accumulated error. Second, I will not attack American law, and I will not romanticize it. I will explain it as it is — with its numbers, its courts, its history — and leave the judgment to you.

A Note on Jurisdiction

Family law in America is not one law. Each of the fifty states has its own rules. Michigan — home to the largest Yemeni and Arab community in America — has rules that differ in important ways from California, Texas, or New York. This book focuses on principles common across states, with specific attention to Michigan and notes on the major variations in California (community property), Texas (community property + unique alimony rules), and New York (equitable distribution with specific maintenance guidelines).

A Final Word Before You Begin

This book is not a fatwa, and it is not legal advice. I, Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa, am a researcher — not a Sharia judge, not a licensed attorney. What you find here is the product of reading, observation, and lived experience. If you face a real situation — a divorce, an inheritance dispute, a custody case — consult a qualified Islamic scholar and a family-law attorney licensed in your state. But before you do, study this book

carefully. When you walk into a lawyer's office knowing what you want, you save yourself thousands of dollars and months of confusion.

We will begin with the foundations of Islamic divorce, then turn to American divorce, then compare. We will move into inheritance under both systems, then close with a practical checklist for every Muslim family in America. Walk with me, patiently. *Wa Allahu al-musta'an.*

Chapter 2: Divorce in Islam — Types and Rules

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

"Divorce may be pronounced twice; then either keep [her] in an honorable manner or release [her] with kindness." — Surah Al-Baqarah: 229

This verse establishes the foundation of the Islamic divorce system: not an instant decision, not an outburst of anger, but a deliberate and structured process. The wife is given a chance to return, the family is given a chance to mediate, and only if all that fails does separation take place — and even then, with kindness. Islam did not abolish divorce as some churches did, and it did not make it casual and effortless as modern American law often does. It opened the door, but placed thresholds at which one is meant to pause.

Talaq: The Husband's Disciplined Right

Talaq means release or untying. In Islamic law it is the dissolution of the marriage contract through a specific pronouncement by the husband. It is the husband's right by the consensus of the jurists, but it is not an absolute right. Several conditions must be met:

First: the husband must be sane and of age. The divorce pronounced by a child or a person who has lost their mind does not take effect.

Second: he must be acting voluntarily. The majority of scholars hold that a divorce pronounced under coercion does not take effect.

Third: he must not be in a state of overwhelming rage that has stripped him of judgment. There is scholarly disagreement here, but the majority of contemporary scholars — following one position attributed to Ibn Taymiyyah — hold that a divorce in extreme rage does not take effect.

Fourth: he must not be intoxicated. The classical scholars differed, but most contemporary scholars hold that a drunk man's *talaq* does not take effect, as he is not legally responsible at that moment.

Fifth: the wife must be in a state of ritual purity (not menstruating). Divorcing a woman during her menses is *bid'i* (innovative) and forbidden, though most scholars hold that, if it occurs, it still legally takes effect — sinful but valid.

Types of Talaq: Revocable and Irrevocable

A revocable *talaq* is the first or second pronouncement. During the wife's *iddah* (waiting period), the husband may take her back without a new contract or new dower. An irrevocable *talaq* (*ba'in*) is one that cannot be reversed except by a new contract and new dower. There are two kinds: minor irrevocability (remarriage is permitted by new contract) and major irrevocability — the third *talaq* — after which the wife cannot

return to her husband unless she has married another man in a genuine marriage which later ends.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ — Al-Baqarah:

230

Khul': The Forgotten Right of the Wife

Khul' is the wife's right to end the marriage by returning the dower (or some compensation) to her husband. This right is established by the Quran:

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ — Al-Baqarah: 229

And by the famous case of the wife of Thabit ibn Qays, who came to the Prophet ﷺ and said: "I find no fault with him in character or religion, but I dislike disbelief after Islam [meaning, the danger of falling into sin from a marriage she cannot continue]." The Prophet ﷺ ordered her to return his garden (her dower), and instructed Thabit to divorce her. This is *khul'*.

The practical problem in America: many Muslims do not know the wife has this right. She remains trapped in a marriage she

does not want, unable even to imagine that Islamic law offers her a way out.

Faskh: The Judicial Door

Faskh is judicial dissolution by a qualified Islamic judge for a cause that prevents the marriage from continuing: failure to provide *nafaqa* (financial support), harm to the wife, prolonged absence, hidden defects, and so on. In America, there is no official Islamic judiciary. Some larger Islamic centers operate arbitration panels, but their rulings are **not legally binding on American courts**. We will return to this issue in Chapter 10.

The Iddah: Wisdom in Waiting

The *iddah* is the waiting period after divorce or widowhood. For a menstruating divorced woman, it is three menstrual cycles. For one who does not menstruate, it is three lunar months. For a pregnant woman, until she delivers.

The *iddah* is not a punishment but a protective wisdom: -
Confirms whether the wife is pregnant - Gives the couple a
chance to reconcile in revocable divorce - Protects lineage and
inheritance

During the *iddah*, the husband must provide housing and
maintenance:

— ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِمِصْرَقٍ عَلَيْهِنَّ﴾

At-Talaq: 6

Mahr: A Right That Does Not Disappear

The *mahr* (dower) is the wife's right in full. It comes in two
parts: prompt (paid at the contract) and deferred (paid at
divorce or upon the husband's death). The deferred portion
becomes a debt due immediately upon divorce.

A practical scenario: Abu Ya'rub, a Yemeni-American in
Dearborn, signed a marriage contract with \$5,000 prompt *mahr*
and \$25,000 deferred. After ten years of marriage, he divorced

his wife. That \$25,000 became an immediate debt. Many Muslims believe the deferred *mahr* is just "words on a paper" and not a real obligation — this is both a religious and a legal mistake. In Michigan, a properly written Islamic marriage contract has been enforced by family courts as a binding civil agreement.

Mut'ah: The Consolation Gift

﴿وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ — Al-Baqarah: 241

Mut'ah is a parting gift the husband owes to ease the divorced wife's transition. Its amount is set according to his means — from clothing and jewelry to a sum sufficient for several months.

What Islam Forbids: Abusive Divorce

Forbidden forms of divorce: pronouncing *talaq* during the wife's menses; pronouncing three *talaqs* in one sitting with intent to harm; divorcing to deprive the wife of her *mahr*; divorcing to

escape *nafaqa*. All are sinful, though their legal effects vary by school.

The summary: Islam made divorce a last resort, not a first impulse. In the chapters ahead we will see how this disciplined system compares to the American system, which often allows divorce in 90 days for the asking — but with very different financial consequences.

Chapter 3: Divorce in America — How Does the System Work?

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْغِينَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾

"When you divorce women and they have reached their term, then either retain them according to acceptable terms or release them according to acceptable terms." — Surah Al-Baqarah: 231

This verse sets the principle of *ma'ruf* — fairness and kindness. When we look at the American divorce system, we find it tries — in its own philosophy — to achieve a kind of *ma'ruf*: fair division of property, protection for the financially weaker spouse, protection for the children. But it does so with different tools and a different philosophy than Islamic law. Let us understand the American divorce system as it actually operates — not as we imagine it.

"No-Fault" Divorce: A Legal Revolution

Until the 1960s, divorce in America was extraordinarily difficult. The petitioner had to prove "fault" by the other spouse: adultery, cruelty, abandonment, addiction. Courts pried into the most humiliating details of marriages.

Then California, in 1969, under Governor Ronald Reagan (who signed the bill and later regretted it), launched the revolution: **no-fault divorce**. By 2010, every one of the fifty states had adopted some form of no-fault divorce.

What does this mean in practice? Any spouse can request divorce simply by telling the court "irreconcilable differences" or "irretrievable breakdown of the marriage." No proof is required. The other spouse's consent is not required. **The decision belongs entirely to the spouse who wants out.**

This is a fundamental point, dear reader, that you must absorb: in America, if your wife wants to divorce you, she will divorce you. You cannot stop her. All you can negotiate are the terms — property, children, support.

Contested vs. Uncontested

When divorce papers are filed, the case is either:

Uncontested: The couple agrees on everything — house, car, accounts, children, support. They submit joint papers. The judge signs. Cost: \$500–\$3,000. Time: 3–6 months.

Contested: No agreement. The matter goes to court. Each side hires an attorney. Hearings can stretch for years. Cost: \$15,000–\$50,000 per side, sometimes far more. Time: 1 to 4 years.

The Journey: Step by Step

Let us trace an actual divorce in Michigan:

Step 1 — Filing the Complaint. One spouse files a Complaint for Divorce in the family court of their county. Michigan requires 180 days of residency in the state and 10 days in the county.

Step 2 — Service of Process. The other spouse must be formally notified, typically by a sheriff or certified mail.

Step 3 — Answer. The respondent has 21 days to respond.

Step 4 — Waiting Period. Michigan requires a 60-day wait (without children) or 180-day wait (with minor children) before a final judgment.

Step 5 — Discovery. Each side requests documents: bank statements, pay stubs, retirement accounts, investments. Hidden assets often surface here.

Step 6 — Mediation. Most states require an attempt at mediation before trial.

Step 7 — Trial. If no agreement, the judge decides everything.

Step 8 — Judgment of Divorce. The final decree that lays out every term.

Mediation: The Shortcut

More than 90% of American divorces end in mediation or settlement — agreement outside the courtroom. Why? Because trial is expensive, exhausting, humiliating, and the outcome is unpredictable.

In mediation, the spouses sit with a neutral mediator (often a specialized attorney or retired judge) for a few sessions and try to agree. Cost: \$2,000–\$7,000 — far cheaper than trial.

The Judge's Role

If negotiation fails, the judge decides everything: who gets the house, how the 401(k) is divided, who has custody, how much support is paid. The judge does not rule based on what the spouses want — but on state law and the best interest of the children.

In Michigan, the judge applies "equitable distribution" — a fair division, not necessarily an equal one. We will explore this in the next chapter.

A Real Scenario: Abdullah and Fatima

Abdullah, a Yemeni-American engineer in Dearborn, has been married to Fatima for 12 years. They have three children. Their house is worth \$400,000 with a \$150,000 mortgage (so \$250,000 in equity). Their retirement accounts total \$200,000. Abdullah earns \$120,000 a year. Fatima earns \$30,000 part-time. Fatima decides to divorce. She goes to an attorney. She files in February. Abdullah is blindsided. He is forced to retain his own attorney, paying \$7,500 up front.

After 10 months of negotiation and mediation, the final judgment reads as follows: Fatima receives 50% of the \$250,000 home equity (\$125,000). She receives 50% of the retirement accounts (\$100,000, transferred via a Qualified Domestic Relations Order to avoid tax penalty). She receives \$1,800 per month in child support. She receives \$700 per month in spousal support (alimony) for five years. Abdullah keeps the house but must refinance it in his name alone within 18 months and pay her the \$125,000.

Total legal cost to Abdullah: \$22,000. Total cost to Fatima: \$18,000. Total cost in two miserable years: about \$40,000 not counting emotional toll.

A Critical Warning for Muslim Men

I have seen many Muslim men assume that if they "stay quiet" or "ignore the papers," the divorce will not proceed. This is the most expensive mistake you can make. If you do not respond to the Complaint within 21 days, the court will issue a **default judgment** — meaning your wife gets *everything she asked for*, without any objection from you. I have personally watched a brother lose his entire share of a Dearborn home because he refused to respond, believing the matter was "in Allah's hands." Allah commands us to take the means. Hire an attorney. Respond.

This is the reality, in numbers, with no fatwa and no opinion. Now that you understand the mechanics, we move to the most important question: what does the wife actually receive?

Chapter 4: What Does the Wife Receive in American Divorce?

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"And the wives have rights similar to those over them in kindness." —
Surah Al-Baqarah: 228

Reflect on this verse: women have rights like the duties placed upon them. This deep Quranic principle — the balance between rights and obligations — appears in American law in many forms, most notably in the concept of "marital property." But the precise question is this: what does the wife actually walk away with in an American divorce? The answer surprises many Muslim men.

The Foundational Principle: Marital Property

In American law, almost everything earned or acquired during the marriage is "marital property" and is divided between the spouses at divorce. Notice the phrase "during the marriage" — it does not matter who earned it, whose name is on the title, or who paid the bill. If it came in during the marriage, it belongs to both.

This concept is foreign to many Arab and Muslim men. We assume the person who works outside the home owns what they earn, and the wife receives her "nafaqa" only. American law sees marriage entirely differently: **marriage is an economic partnership**. What the spouses built together — whether by paid labor outside or unpaid labor at home that freed the other to work — is joint product.

Two American Systems

The fifty states divide property under one of two systems:

Community Property States (9): California, Texas, Arizona, Nevada, New Mexico, Idaho, Louisiana, Washington, Wisconsin.

The rule: **Everything acquired during the marriage is split 50/50, no discussion.** It does not matter who worked or who spent.

In California, if you have been married 10 years and you earned \$1.5 million while your wife earned \$50,000, she takes \$775,000. That is the law.

Equitable Distribution States (41): Michigan, New York, Florida, Ohio, Illinois, and most of the Northeast and Southeast.

The rule: division is "equitable" — fair, not necessarily equal. The judge exercises discretion and weighs: - Length of the marriage - Each spouse's income and earning capacity - Each spouse's contribution (financial and non-financial, including homemaking) - Health and age of each spouse - Who has custody of the children - Spousal misconduct (in some states)

In Michigan, the actual outcome in most long marriages is close to 50/50, though it may tilt 60/40 or 40/60 in shorter or special cases.

What Counts as "Marital Property"?

Brace yourself. All of the following are joint marital property: - Salaries and wages earned during the marriage - Retirement accounts (401k, IRA, pension) — even portions you earned through your job - The house — even if it is titled in your name alone - Cars - Investment accounts - The value of any business you started or built during the marriage - Air miles and points - Cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum) - Unpaid bonuses and stock options that vested during the marriage

What Is Excluded?

Not every asset is joint. The following are **separate property**, belonging to one spouse alone: - What each spouse owned before the marriage (if documented) - Inheritance received by one spouse from their family during the marriage - Personal

gifts from anyone other than the spouse - Personal injury settlements

Important warning: If you "commingle" your separate money with joint money — for example, depositing your inheritance into a joint account — it may transform into marital property. This is called **commingling**, and it is the source of devastating losses.

The House: Who Stays and Who Leaves?

The biggest question in most divorces: what happens to the home?

Option 1: Sell the house, pay off the mortgage, split the net proceeds.

Option 2: One spouse keeps the house and "buys out" the other's share. Typically the parent with primary custody keeps the home for the children's stability.

Option 3: Joint ownership until the children reach a certain age — rare but it happens.

In Michigan, I often see the mother stay in the home for the children's continuity, while the father refinances the mortgage into his name alone and pays his ex-wife her share (half the equity, or whatever was agreed).

Spousal Support (Alimony)

Post-divorce maintenance is not automatic in America. It depends on several factors: - Length of the marriage (less than 5 years: rare; over 10: likely; over 20: nearly certain) - Income disparity between spouses - Age of the parties - Health of the parties - Standard of living during the marriage

Types of alimony: - Temporary (pendente lite): during the case - Rehabilitative: for a defined period so the lower-earning spouse can re-enter the workforce - Permanent: in long marriages, especially when the wife is older

Rule of thumb: In Michigan, alimony is often 15–30% of the income gap. If you earn \$80,000 and your wife earns \$20,000, the \$60,000 gap may produce \$1,000–\$1,500 per month in alimony.

A Real Scenario: Amr and Amal in Michigan

Amr, a 45-year-old dentist, earns \$220,000 per year. His wife Amal, 42, is a stay-at-home mother of three. They have been married 15 years. Their home is worth \$650,000 with a \$150,000 mortgage (\$500,000 in equity). Their retirement accounts total \$400,000. Amr's dental practice is professionally valued at \$700,000. Three children.

Amal files for divorce. The settlement, after mediation:

- Half of home equity: \$250,000
- Half of retirement accounts: \$200,000
- Half of practice value: \$350,000 (paid out over 5 years from practice income)

- Spousal support: \$3,000 per month for 7 years
- Child support: \$2,500 per month

Immediate transfer to Amal: \$800,000. Plus over the 7 years: \$462,000 in alimony. Plus over the children's minorities: roughly \$540,000 in child support.

Total transferred from Amr to Amal: over \$1.8 million.

Why This Matters

This is what the wife receives in an American divorce. Read these numbers carefully, brother reader, before you compare them to what the wife receives under Islamic divorce in the next chapter. The Muslim wife in America who knows her rights is in a vastly stronger position than one who does not. And the Muslim man who does not understand these numbers will face them anyway — only too late.

Knowing the law is not unromantic. It is *amana* — a trust.

Chapter 5: What Does the Wife Receive in Islamic Divorce?

﴿وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

"And for divorced women is a provision according to what is acceptable — a duty upon the righteous." — Surah Al-Baqarah: 241

This verse contains a divine promise: divorced women have a fixed right, not subject to the husband's whim, but obligated on the God-conscious. Yet the concept of "right" in Islamic law differs fundamentally from "right" in American law. Islam protects the wife at specific moments through specific mechanisms — it does not protect her through the "economic partnership" logic we saw in the previous chapter. Let us examine this honestly and precisely.

Deferred Mahr: The Immediate Debt

The wife's first right at divorce is the deferred *mahr* — the portion of the dower agreed to be paid later. This portion becomes a debt due immediately, falling fully on the husband's account. He may not delay or reduce it without her explicit consent.

A critical practical point: the *mahr* written into marriage contracts in America may look small, but it should not be. Many Yemeni-Americans in Dearborn write a "symbolic" *mahr* — a thousand dollars, perhaps — out of misplaced concerns about taxes or appearances. Then, at divorce, the wife receives almost nothing. This is a religious and legal mistake. **Write the real *mahr* in the contract — and trust in Allah's blessing.**

If a dispute arises, the wife may claim *mahr al-mithl* — the *mahr* that women of her social standing typically receive — which may be far higher than the token amount written.

Nafaqa During Iddah: Protection in Transition

The husband is obligated to maintain his wife during the *iddah* (three months for a revocably divorced woman, or until delivery for a pregnant one). This includes: - Housing in the marital home or its equivalent - Food and clothing - Medical expenses

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ﴾ — At-Talaq: 6

This *nafaqa* is not optional but obligatory. However, its duration is short — typically three months — and does not extend for years like American alimony, which can last a decade or more.

Mut'ah: The Consolation Gift

﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ﴾ — Al-Baqarah: 236

The *mut'ah* is the parting gift. "Upon the wealthy according to his means and upon the constrained according to his means." There is no fixed amount in Sharia. A qualified judge

determines it according to the husband's circumstances. In practice, it can be modest — clothing, an amount sufficient for some months — rather than full economic compensation.

Custody of Young Children

The mother has the right — in the majority view of jurists — to *hadhana* (physical custody) of young children, unless something disqualifies her (such as remarrying a non-relative of the child, or open transgression). The schools differ on the age of transition to the father: - Hanafi: boy until age 7, girl until puberty - Maliki: boy until puberty, girl until marriage - Shafi'i and Hanbali: the child, after the age of discernment, may choose

Islamic *hadhana* differs from American custody: it does not come with a child-support calculator producing an exact monthly figure, but with "sufficient maintenance" — *nafaqa kifaya* — determined case by case.

Nursing Compensation

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ — At-Talaq: 6

If the divorced mother nurses her infant, the father must pay her nursing wages. This right is overlooked today but remains established in the Quran.

What the Wife Does NOT Receive Under Islamic Divorce

Here is the honesty I promised you. Islamic law **does not grant the wife a share of the husband's salary or assets acquired during the marriage**. There is no fiqh concept of "community property." What the husband earned through his work is his alone. What the wife earned through her own labor (if she worked) is hers alone. Marriage in fiqh is not an "economic partnership" but a contract in which the husband is bound to *nafaqa* and *mahr*, and the wife is bound to reasonable companionship.

This difference is the **core** that every Muslim in America must understand. Imagine a woman who lived 20 years in the marital home, raised four children, never worked outside. In the pure Islamic system, she receives: her deferred *mahr*, three months of *nafaqa*, and a *mut'ah* gift. In the case of a wealthy husband, the total might be \$30,000.

The same woman in the American system receives: half the house, half the retirement, half the investments, ten years of alimony. The total might be \$700,000.

Is This Injustice?

I will speak the truth: Islamic law was not designed for a society in which women work and own 50% of the economy. It was designed for a society in which the husband was solely responsible for provision, where the wife spent on herself only if she chose, where she had her father's home to return to if divorced, where she received inheritance from her father and brothers.

In America, the social structure is different. There is no extended "father's house" awaiting the divorced woman. There is no broad family network to support her. There is no inheritance flowing from parents who lived and died in Yemen. The divorced woman in Detroit may find herself alone with three children, with no income and no support.

For this reason, anyone who applies only the "Islamic system" of divorce in America — without recognizing that the American social structure is different — may inflict severe injustice on his ex-wife and children, even while believing himself "religiously observant."

The Modern Islamic Solution: The Stipulated Contract

There is a practical solution: **stipulations in the marriage contract**. A wife can include conditions in her marriage contract that protect her interests at divorce: - Allocation of half the marital property to her - A specified *mut'ah* amount - Her right to remain in the home with the children

These stipulations, if drafted with proper legal language, **are enforceable in American courts** as contractual agreements. Michigan family courts have enforced Islamic marriage contracts as binding civil instruments. The Prophet ﷺ said: "The conditions most worthy of being fulfilled are those by which intimate relations are made lawful to you." (Bukhari and Muslim)

A Comparative Real Scenario

Recall Amr and Amal from the previous chapter. If Amr had pursued only an "Islamic" divorce from the mosque, and Amal had waived her American rights (which is neither realistic nor legally clean), she would have received:

- Deferred *mahr*: \$25,000
- *Iddah nafaqa*: \$9,000 (3 months × \$3,000)
- *Mut'ah*: \$10,000
- **Total: \$44,000**

Compared to \$1.8 million in the American system.

You now understand why I said in the introduction that the Muslim woman in America who knows her American rights is in a stronger position than one relying only on the "Islamic system" alone. And you understand why the Muslim man in America must recognize that he is bound by **both** systems — religious and legal — at the same time.

Knowing this is not a betrayal of Sharia. It is *fiqh al-waqi'* — the jurisprudence of reality.

Chapter 6: Child Custody — Islam vs. America

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

"Mothers shall nurse their children two complete years, for whoever wishes to complete the nursing period." — Surah Al-Baqarah: 233

In this verse, the Quran's care extends to the smallest detail of a child's life: even nursing has a defined time and a defined responsible party. When divorce comes, the children become the central issue — more important than money, more important than the house, more important than the attorney. Who has custody? Who raises them? Who supports them? This chapter compares — honestly — both systems on the most consequential question after divorce.

The American Standard: "Best Interest of the Child"

In all fifty states, the golden rule of custody is "best interest of the child." This is not a vague phrase but a legal standard composed of dozens of factors the judge must weigh.

In Michigan, the law defines **12 Best Interest Factors** that the judge must analyze and decide in every custody case:

1. Emotional ties between each parent and child
2. Capacity to give love, guidance, and education
3. Capacity to provide food, clothing, medical care
4. Stability of the current environment
5. Stability of the proposed family environment
6. Moral fitness of each parent
7. Mental and physical health of each parent
8. The child's record at home, school, and community
9. The child's preference (if old enough)
10. Each parent's willingness to encourage a relationship with the other parent

11. Any history of domestic violence

12. Any other relevant factors

What you will not find here: the parent's religion, the parent's gender. The judge does not say "the mother is preferred because she is the mother" or "the father is preferred because he is the father." The judge analyzes the factors and decides.

Physical Custody and Legal Custody

In America, custody splits into two types:

Physical Custody: where the child lives day to day. May be: - Joint Physical Custody: the child spends substantial time with both parents, often 50/50 or 60/40 - Primary Physical Custody: the child lives primarily with one parent, the other has visitation rights

Legal Custody: authority to make major decisions — education, medical care, religion, travel. May be: - Joint Legal Custody: parents make major decisions together - Sole Legal Custody: one parent decides alone

In most modern American divorces, the result is **joint legal custody plus joint physical custody on some adjusted schedule**. Both parents share decision-making, and the child spends significant time with each.

Child Support: A Mathematical Calculation

In America, child support is not left to the judge's discretion. Every state has an adopted formula. In Michigan, the Michigan Child Support Formula factors: - Father's income - Mother's income - Number of children - Time each parent spends with the children - Child care costs (day care) - Health insurance

A worked example: Father earns \$70,000, mother earns \$30,000, two children, children spend 70% of time with the mother. Under Michigan's formula, the father pays approximately \$1,400 per month to the mother for the children.

This support is **mandatory**. If the father falls behind, the state can: - Garnish his wages directly - Freeze his bank accounts - Suspend his driver's license - Block him from international travel - Imprison him for willful contempt

Custody in Islam: Mother-First

In Islamic jurisprudence, **the mother has priority for the custody of young children**. This is agreed upon across the four madhabs, based on the hadith: "You have more right to him as long as you do not marry." (Abu Dawud)

But the matter becomes more complex thereafter:

Hanafi: The mother has custody of a boy until age 7, and a girl until age 9 (or until puberty in another report). Then the child transfers to the father.

Maliki: The mother has custody of a boy until puberty, and a girl until she marries and consummates marriage.

Shafi'i and Hanbali: After the age of discernment (around 7), **the child chooses** between father and mother.

Conditions of the *Hadhina*

Not every mother automatically retains custody. The jurists set conditions:

1. Islam (when entrusted with the child's religious upbringing)
2. Trustworthiness and uprightness
3. Capacity to raise the child
4. She must not remarry a man who is a non-mahram of the child (majority view)
5. Residence in a safe country accessible to the father

The fourth condition — **loss of custody upon remarriage** — is among the most fraught issues in America. What happens when a Muslim mother remarries? In classical fiqh, she loses custody. In American law, her remarriage does not automatically affect custody.

Child Support in Islam

In Islam, **child support falls on the father alone** — even if the mother is wealthy, and even if she has custody. This is agreed upon. But the amount is determined differently:

- No mathematical formula
- The judge estimates "sufficient maintenance" — what the child needs for food, clothing, education, and medical care
- Father's income and number of children are weighed
- Support continues until a son can earn for himself and until a daughter marries or becomes self-sufficient

The Conflict: What Happens in America?

The most important question: what happens when the two systems collide?

The legal reality: The American judge does not apply Islamic fiqh. The judge applies state law. So even if a father says "in my religion, custody belongs to me after a certain age," the judge responds: "Here, in Michigan, we apply the Michigan Custody Act."

This does not mean religion is irrelevant. Religion enters under "the child's background and practices" — one factor among the twelve. The judge may consider that a Muslim family's child needs continuity in religious education, time for Ramadan, attendance at Friday prayer. But this is at the judge's discretion, not an entitlement.

A Real Scenario: Abu Sami and Salwa

Abu Sami, a Yemeni-American in Hamtramck, is married to Salwa. They have two sons, ages 4 and 9. Salwa files for divorce. Abu Sami insists: "In my religion, the older son — at 9 — should transfer to me."

The court does not care. It weighs the 12 factors. Salwa raised the children, attended their schools, has strong relationships

with them. The result: primary physical custody to Salwa, joint legal custody, Abu Sami takes the children every other weekend and two weeks each summer. He pays \$1,700 a month.

Abu Sami feels his "religious right" was stripped away. The truth is: in America, religious rights are not granted automatically — they are either negotiated into a prenuptial contract before marriage, or they are surrendered to the civil system. American law rules in its own territory.

Yet Abu Sami can still do a great deal religiously: build a strong relationship with his sons during visitation, teach them Quran during their holidays with him, pay their support reliably and without complaint. Custody is not everything.

Practical Lessons

For Muslim parents in America facing divorce:

First, your religion does not control custody outcomes — the state does. Plan accordingly.

Second, child support is non-negotiable in two senses: (a) the state will collect it whether you agree or not; and (b) Allah commands you to support your children regardless of your relationship with their mother. The hadith is clear: "It is enough sin for a man that he neglects those whom he is responsible to feed." (Abu Dawud)

Third, the time you spend with your children — however limited by custody — is sacred. Use it. Pray with them. Teach them. Build memories that survive the divorce.

And remember: Allah is the *Wakil* of orphans and of every vulnerable child. Be His instrument, not a stumbling block in His path.

Chapter 7: Inheritance in America — Do Children Inherit Equally?

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾

"Allah instructs you concerning your children: for the male, what is equal to the share of two females." — Surah An-Nisa: 11

In this verse, Allah has set the rule of inheritance: the male receives the share of two females. Before we compare this to the American system, we must understand what American law actually does with a Muslim's estate when he dies in Detroit or Houston or New York. The answer may not please you.

The General Rule: Intestate Estate

If someone dies in America without a written will — called dying "intestate" — their property is distributed under the state's **Intestate Succession Law**.

The rules vary by state, but the general principle is essentially uniform across America: **children inherit equally, regardless of gender.** A daughter receives the same share as a son. An only daughter receives exactly what an only son would have received. There is no distinction.

Michigan Law: A Concrete Example

The Michigan Estates and Protected Individuals Code (EPIC) provides, upon a person's intestate death:

If survived by spouse and descendants, all descendants from the spouse: - Spouse: \$150,000 + half of the remainder - Children: the other half divided equally

If survived by spouse and descendants, some descendants not from the spouse: - Spouse: \$100,000 + half of the remainder - Children: the other half divided equally

If no surviving spouse: - All to the descendants, divided equally

If no surviving spouse and no descendants: - To the parents, if living - Then to siblings, if no parents

Fundamental Differences from Islam

Let us compare point by point:

First: Gender. In America, daughters and sons receive equal shares. In Islam, the male receives the share of two females (in most cases — there are exceptions).

Second: Spouse's share. In America, the spouse takes a fixed amount first (often \$150,000) then half the rest. In Islam, the wife takes one-eighth (with children) or one-fourth (without children); the husband takes one-fourth (with children) or one-half (without children).

Third: Parents. In America, parents do not inherit if the deceased has children. In Islam, each living parent takes one-sixth as a fixed share, even with children present.

Fourth: Siblings. In America, siblings do not inherit if there are children. In Islam, siblings may inherit in specific situations

(such as *kalala*, in which there are no descendants or ascendants).

The American Will: How to Override the Default

Americans may write a Will to determine how their property is distributed at death, overriding state intestacy law. But limits apply:

Limit 1: Spousal Elective Share. In most states, even if your will disinherits your spouse, your spouse may "elect" a statutory share of 30%–50% of your estate. You cannot completely disinherit them.

Limit 2: Disinheriting children is possible but difficult. You can disinherit a child in America — if you state it explicitly in the will. But courts scrutinize this strictly, especially when minor children or disabled children are involved.

Limit 3: Estate Tax. At the federal level, the current exemption is roughly \$13 million per individual (2024). This means most

Americans owe no federal estate tax. Some states (not Michigan) have their own estate tax.

The Probate Process

When someone dies in America, their estate does not transfer directly to heirs. It passes through a court-supervised process called **probate**:

1. The will (if any) is filed with the probate court
2. The judge appoints an Executor (named in the will) or Administrator (if no will)
3. The deceased's assets are identified and valued
4. Debts and taxes are paid
5. The remainder is distributed to heirs

This process is: - **Expensive**: 3%–7% of the estate in legal and court fees - **Slow**: 6 months to 2 years in typical cases - **Public**: the contents of the will become a public document anyone can read

What Happens to a Muslim Who Dies Without a Will?

Let me tell you a real story. Ahmad, a Syrian-American businessman in Dearborn, owns a home, three small commercial properties, and a bank account of \$300,000. His total estate is \$1.2 million. He is married to Fatima, and they have two sons (Muhammad, Omar) and three daughters (Nour, Huda, Sara). Ahmad dies suddenly of a heart attack. He left no will.

Distribution under Michigan law: - Fatima: \$150,000 + (half of remainder = \$525,000) = **\$675,000** - The five children share \$525,000 equally = **\$105,000 each**

Muhammad: \$105,000. Omar: \$105,000. Nour: \$105,000. Huda: \$105,000. Sara: \$105,000.

Distribution under Islamic Sharia: - Fatima (wife): one-eighth = \$150,000 - Remainder: \$1.05 million divided among children, male receiving twice the female share - Units: 2 + 2 +

$1 + 1 + 1 = 7$ units - Each unit: \$150,000 - Muhammad: \$300,000 / Omar: \$300,000 - Nour: \$150,000 / Huda: \$150,000 / Sara: \$150,000

Look at the difference closely. In the American system, each daughter received \$105,000, and each son received \$105,000. In the Islamic system, each daughter receives \$150,000 — *more* than under American law — and each son receives \$300,000.

A truth that may surprise you: In many Islamic inheritance scenarios, daughters actually receive *more* than they would under American intestate law, because the wife in Islam receives less (one-eighth versus more than half in America), leaving a larger pool for all the children — sons and daughters alike.

This nuance is often missed in Western critiques of the 2:1 ratio. The ratio applies between siblings, but the entire framework — including the wife's smaller share and the parents' fixed shares — distributes wealth more broadly across the family.

The Probate Costs

Back to Ahmad's \$1.2 million estate. Without a will, the probate process: - Court fees and attorney fees: \$40,000–\$80,000 - Time in probate: 12–18 months - The family cannot easily access the funds during this period - The home may sit unused while bills accumulate

A simple, properly drafted will could have reduced these costs dramatically.

The Bottom Line for the American Muslim

If a Muslim dies in America without a will, his estate will be distributed under state law — not Sharia. There will be no recognition of Islamic shares. His parents will inherit nothing if he has children. His daughters will not receive the share that Allah ordained for them — they will receive what state legislators decided.

The only path to ensure that your estate is distributed according to Sharia is to **write an Islamic will properly drafted under the laws of your state of residence**. This is the topic of Chapter 10.

It is not piety for a Muslim to say "Allah will arrange." Allah has commanded us to take the means. "*And when you have decided, then rely upon Allah.*" (Surah Aal Imran: 159)

Writing a will is not pessimism. It is *amana* — fulfilling a trust to your children, your wife, and your parents. It is one of the few acts whose benefit may continue after your death, alongside ongoing charity and beneficial knowledge.

Chapter 8: Inheritance in Islam — The Detailed System

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

"For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave."

— Surah An-Nisa: 7

In this verse stands an explicit Quranic foundation: men and women alike have a defined right to inheritance — **fixed, not delegated to human discretion**. Inheritance in Islam is not a will written by a father according to whim, but a divine prescription, detailed in the Quran more than almost any other ruling — extraordinary in the Book of Allah. Why? Because inheritance is where the deepest human instincts collide: greed, favoritism, love, hatred. And Allah — who knows what hides in souls — cut off all these instincts with definitive texts.

The Quranic Fixed Shares (Furud)

The science of *fara'id* recognizes six fixed shares:

1. One-half ($1/2$)
2. One-fourth ($1/4$)
3. One-eighth ($1/8$)
4. Two-thirds ($2/3$)
5. One-third ($1/3$)
6. One-sixth ($1/6$)

Each heir is entitled to a specific share under specific conditions. Let us look at the most important:

The husband: - One-half: if his wife left no descendants -
One-fourth: if she did

The wife (or wives, sharing one portion): - One-fourth: if
her husband left no descendants - One-eighth: if he did

The father: - One-sixth as a fixed share, when the deceased has
a male descendant - One-sixth fixed + the remainder as

residuary, when the deceased has only daughters - The entire remainder, when there are no descendants

The mother: - One-sixth: if the deceased has children or siblings - One-third: otherwise

A single daughter: - One-half

Two or more daughters: - Two-thirds (shared)

Son or sons: - The remainder after fixed shares, with the male receiving the share of two females

The 2:1 Ratio in Full Context

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ — "for the male, what is equal to the share of two females." This famous rule is widely criticized. But before judging, we must understand the full context:

First: When does it apply? It applies only between children (sons and daughters) sharing residuary inheritance, and between full siblings in specific scenarios. **It is not universal.**

Second: Cases where women inherit equally or more than men:

- A lone daughter takes one-half, while her grandfather (if her father had predeceased) or other male relatives may take far less.
- Two daughters with no sons take two-thirds; the surviving spouse and parents share the remaining one-third.
- A widow with no surviving brothers-in-law from her husband's male line may keep effectively the entire estate after her own share and her children's shares are calculated.
- A mother in some configurations takes one-third, exceeding what her own sons receive collectively from certain estates.

Third: Financial responsibility. The male in Islam is obligated to: - Pay his wife's *mahr* - Provide complete *nafaqa* for his wife - Provide complete *nafaqa* for his children - Maintain his mother if she needs it - Maintain his unmarried sisters

The female bears none of these obligations. Everything she receives — her *mahr*, her inheritance, her salary if she works — is hers alone. Islam does not require her to spend a single dirham on anyone.

Fourth: Social wisdom. Islam distributes inheritance to balance responsibility. The male takes more, but bears more. The female takes less, but keeps it all. In practice, in many families, the daughter spends her inheritance on herself, her adornment, her comfort; the son spends his on his family, his wife, his children.

The Will (*Wasiyya*): One-Third Maximum

The Islamic *wasiyya* differs sharply from an American Will. It has three strict limits:

Limit 1: Maximum one-third. The Prophet ﷺ told Sa'd ibn Abi Waqqas: "One-third, and one-third is much." (Bukhari and

Muslim) A Muslim may not bequeath more than one-third of his estate.

Limit 2: No bequest to an heir. The Prophet ﷺ said: "There is no bequest to an heir." (Ahmad, Abu Dawud) A *wasiyya* must go to those who would not otherwise inherit — a needy non-heir relative, a friend, a charity. Heirs cannot be given additional portions through a bequest.

Limit 3: No disinheritance of an heir. A Muslim cannot say "my eldest son takes everything" or "I disinherit my youngest daughter because she disobeyed me." Inheritance is a divine prescription, not adjustable by will. The most he can do is dispose of one-third before death or through *wasiyya*.

Impediments to Inheritance

Not every relative inherits. There are three main impediments:

First: Different religion. The Prophet ﷺ said: "A Muslim does not inherit a non-Muslim, nor a non-Muslim a

Muslim." (Bukhari and Muslim) This is a difficult issue in America, where mixed-faith families are common.

Second: Murder. Whoever intentionally kills the one from whom he would inherit forfeits his inheritance. This is both a punishment and a protection against opportunistic killing.

Third: Slavery. Not applicable today.

How Islamic Inheritance Distributes Wealth

One of the most striking wisdoms of the Islamic system is that it prevents concentration of wealth. Imagine:

A wealthy man with \$10 million dies. In Islam, his estate goes to: - Wife: one-eighth = \$1.25 million - Parents (if living): one-sixth each = \$3.3 million combined - Five children (3 sons, 2 daughters): remainder = \$5.45 million divided into 8 units ($2 \times 3 + 1 \times 2 = 8$) - Each son: \$2.04 million - Each daughter: \$680,000

Result: \$10 million distributed across **at least 8 people** within the immediate family. And because each of these heirs will themselves die and pass on their wealth, the fortune disperses with every generation.

Compare this to the American system, where a wealthy individual can will everything to a single child or to a private foundation, perpetuating concentration across generations. These are what are now called "dynasties" — fortunes that stay in single families for centuries.

Islam, through its detailed inheritance jurisprudence, **is an anti-dynastic system**. This is — in the view of many economists and historians — why classical Islamic civilization did not develop a closed hereditary aristocracy like the European feudal nobility. Wealth circulated.

A Worked Example

A man dies. He is survived by: wife, father, mother, son, daughter. His estate is \$240,000.

- Wife: $1/8 = \$30,000$
- Father: $1/6 = \$40,000$
- Mother: $1/6 = \$40,000$
- Remainder: \$130,000 for son and daughter (male twice female)
- Son: \$86,666
- Daughter: \$43,333

Look at the balance: Wife 12.5%, each parent 16.7%, son 36%, daughter 18%. A ramified distribution that protects everyone — wife, parents, sons, and daughters all receive something significant.

A Critical Comparison

Recall Ahmad from the previous chapter — the Syrian-American businessman with \$1.2 million. Under American law,

his widow received \$675,000 (more than half), and each child — son or daughter — received \$105,000.

Under Islamic law, his widow received only \$150,000, but his daughters each received \$150,000 (about 43% more than under American law), and his sons received \$300,000 each.

Now ask: which system "favors" women? The honest answer is: neither, simply. American law favors the surviving spouse; Islamic law favors a broader distribution among children, parents, and spouse together. Each system serves different social goals.

Knowing both, the American Muslim can choose: live under default American law, or actively draft an Islamic will that distributes according to Sharia. We turn to this in the next chapter.

Wa Allahu a'lam.

Chapter 9: Direct Comparison — A Rights Table

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

"Indeed, Allah commands justice and good conduct." — Surah An-Nahl: 90

Justice is the first command of Allah. Not mercy alone, not benevolence alone — justice first, then *ihsan*. And justice requires that we see realities as they are, not as we imagine them. This chapter will be the most candid in the book: a side-by-side comparison of the two systems on every essential point. No glorification, no condemnation — only a table, and then analysis.

The Complete Comparison Table

(1) How does divorce begin? - Islam: The husband pronounces *talaq*, or the wife requests *khul'* or *faskh* - America: Either party files a petition — no fault required

(2) Does divorce require the other party's consent? - Islam: The husband's *talaq* does not. The wife's *khul'* requires the husband's consent or a judge's order - America: Does not require consent. The party who wants out gets out

(3) Waiting period before finalization - Islam: *Iddah* — three menstrual cycles or three months - America: 60 days (without children) to 6 months (with children) in Michigan

(4) What does the wife receive immediately? - Islam: Deferred *mahr* + *iddah* support + *mut'ah* - America: Half of marital property + potential years of spousal support

(5) Does the wife receive a share of the husband's salary or assets? - Islam: No, except as stipulated in the marriage contract. Marriage is not an economic partnership - America:

Yes. Everything acquired during the marriage is joint marital property

(6) Spousal support after the waiting period - Islam: None (she returns to her family) - America: Alimony may continue for years or permanently in long marriages

(7) Who has custody of young children? - Islam: The mother has priority under conditions (madhhabs differ on age of transition to father) - America: "Best interest of the child" — no preference based on parent's gender

(8) How is child support calculated? - Islam: "Sufficient maintenance" assessed by a qualified judge based on father's circumstances - America: A specific state formula (Michigan Child Support Formula in Michigan)

(9) Who supports the children? - Islam: The father alone — even if the mother is wealthy and has custody - America: Both parents proportionate to their incomes

(10) Inheritance: daughter vs. son - Islam: Male receives the share of two females (among children) - America: Equal, regardless of gender

(11) Spouse's share of inheritance - Islam: Husband $\frac{1}{4}$ or $\frac{1}{2}$; wife $\frac{1}{8}$ or $\frac{1}{4}$ - America: Fixed amount + half of remainder (in Michigan)

(12) Parents' inheritance - Islam: One-sixth each as a fixed share, even with children present - America: Nothing, if the deceased has children

(13) Limits on bequests (wills) - Islam: One-third maximum, and no bequest to an heir - America: Full freedom (with limited spousal elective share in most states)

(14) Can a child be disinherited? - Islam: No, inheritance is a divine prescription - America: Yes (with explicit language in the will)

(15) Estate tax - Islam: None - America: Federal tax above ~\$13 million + state taxes in some states

Analysis: Which System Actually Protects Women?

I will speak the full truth, dear reader:

In long marriages (10+ years), especially where the wife did not work outside the home: The American system protects women financially more than a purely Islamic system would. She receives half of marital property plus years of support. This is far more than a deferred *mahr* and three months of *iddah* support.

In short marriages (under 5 years) without children: The two systems are comparable. The American system gives half of what was acquired during the marriage, which may be small. The Islamic system gives the deferred *mahr* and *mut'ah*.

In inheritance, with surviving spouse and children: The American system overwhelmingly favors the spouse. The Islamic system distributes more broadly: spouse, children, and parents.

In inheritance, daughters specifically: In many scenarios, daughters under Islamic law actually receive **more in absolute dollars** than they would under American intestacy, even though their proportional share relative to sons is lower.

In custody: The American system is more flexible, considering "child's best interest" with all its complexity. The Islamic system is clearer, with defined rules.

In support enforcement: The American system protects children rigorously (the state enforces orders). The Islamic system depends on the father's conscience — and in the American context, that often proves weak.

Points Not to Overlook in Favor of Islam

1. **The mahr:** A fixed financial right not subject to a judge's mood. In America, if you have no assets, your wife receives nothing.

2. **Parents' share:** Islam protects parents, especially mothers. In America, an elderly mother whose son dies may receive nothing if her son had children.
3. **Breadth of distribution:** Islam distributes to a wider circle — including siblings in specific cases, and other relatives. It protects the extended family.
4. **Anti-dynasty effect:** Islam prevents the concentration of wealth — a major social benefit.
5. **Clarity:** Quranic fixed shares are calculated, not left to a judge's bias.

Points Not to Overlook in Favor of America

1. **Economic protection of the homemaker wife:** A woman who spent 20 years raising children and managing a household receives, in America, half of what was built from that. In Islam, she receives nothing of that wealth.

2. **Enforcement of support:** The American state rigorously enforces child support. In contemporary Muslim contexts, a father who flees support may escape.
3. **Protection from abusive husbands:** An abused American wife has powerful legal protection. In many Muslim contexts, a woman remains trapped in a harmful marriage with no exit.
4. **Equality in children's inheritance:** For those who view equality as a supreme value, the American system delivers it.
5. **Individual freedom:** Americans may distribute their estate as they wish (with limited spousal protection). Muslims are bound by text.

The Bottom Line

The two systems differ fundamentally in philosophy. The American system views marriage as an economic partnership, rewarding the wife for her years of household labor. The

Islamic system views marriage as a contract of provision and protection, placing full financial responsibility on the husband and leaving each spouse with what they personally earn.

The practical conclusion for the American Muslim: You live under both systems simultaneously. You cannot choose one. American law governs your courts; Sharia governs your conscience. The wisdom is to understand both and to plan your life with both in mind.

The Muslim who pretends American law does not apply to him will face it anyway — only without preparation. The Muslim who pretends Islamic law has no claim on his conduct will face Allah anyway — without excuse.

The Muslim woman who knows her American rights and her Islamic rights is doubly protected. The Muslim man who knows both is doubly obligated — and doubly capable of acting with justice.

Wa Allahu al-muwaffiq.

Chapter 10: The Muslim in America — Which Law Applies?

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾

"O you who have believed, testimony among you when death approaches one of you..." — Surah Al-Ma'idah: 106

Allah commands believers to bear witness over their bequests when death approaches. In America, writing a will is not optional for the Muslim — it is both a religious necessity and a legal one. This chapter is purely practical: how does a Muslim in America protect his religious framework under the shadow of American law? How can his Islamic intent be translated into court-recognized documents? This is not theoretical fiqh — it is an operational guide.

The Hard Truth: Courts Do Not Apply Sharia

Let me begin with a truth many Muslims refuse to accept: **American family and probate courts do not apply Islamic Sharia.** Not in Michigan, not in California, not in any state.

In fact, more than 13 American states have passed laws explicitly forbidding the "application of Sharia" — these are largely political laws, but they reflect the broader legal reality: the court applies state law. It does not consult the Quran or the hadith.

What does this mean practically? - A mosque *talaq* does not legally end your marriage - An oral bequest to your family in Yemen has no force - An Arab-style marriage contract may not be enforceable unless drafted to legal standards - Your estate will be distributed under state law regardless of your religious intent

Islamic Divorce in America: A Dual Reality

The common scenario: a Yemeni husband in Dearborn says to his wife after a fight: "You are divorced, you are divorced, you are divorced." They go to the imam, who writes them an Islamic divorce document. They believe they are divorced.

Legal reality: they are still married.

In the eyes of American law, the marriage that Michigan signed off on can only be dissolved by a Michigan court. A religious divorce — however valid under Sharia — **has no legal effect.**

What does this mean? - If the husband marries again, he will be charged with bigamy — a felony - If he dies after the "religious divorce," the "divorced" wife inherits as his legal spouse - If the wife enters a new relationship after a "religious divorce," she is legally still married

The solution: Every Islamic divorce in America must be followed — or preceded — by a civil divorce in state court. Both are necessary.

The Islamic Marriage Contract and American Courts

Important question: does American law recognize the Islamic marriage contract?

Answer: it depends on how it was drafted.

A contract written in Arabic, with vague terms, without witness signatures meeting state requirements — may not be enforceable.

A contract drafted to American contract law standards, clearly identifying prompt and deferred *mahr*, signed before witnesses or a notary — **can be enforced in American courts as a binding contract.**

In Michigan, appellate courts have enforced Islamic marriage contracts under specific conditions. The key requirements: 1. The contract must be in clear legal language (preferably English, or Arabic with a certified translation) 2. Both parties must have entered freely and with full understanding 3. It must have been signed before the marriage (prenuptial) or during (postnuptial) 4. It must not violate state public policy

The Islamic Prenuptial Agreement

The best legal tool available to the Muslim in America is the **Islamic Prenuptial Agreement**. You can embed all Islamic stipulations:

1. **Mahr specification:** prompt and deferred amounts, with clear payment terms
2. **Property division at divorce:** agreement not to apply "marital property" rules and to adhere to Islamic norms
3. **Spousal support:** waiver or specific defined amount
4. **Inheritance distribution:** waiver of American spousal elective share in favor of Islamic distribution

Two important cautions: - Each party must have independent counsel at signing - Waiving a spousal elective share is difficult to enforce and requires additional procedures

Drafting the Islamic Will

A legally recognized Islamic will requires strict specifications. Here is what it must contain:

Basic legal elements: - Written (not oral) - Signed by the testator - Witnessed by at least two adults (Michigan requires two; some states require three) - Testator must be of sound mind and of legal age (18+)

Islamic elements: - Appointment of a trusted Muslim Executor - Distribution to heirs according to Islamic *furud* (calculated precisely before drafting) - Designation of up to one-third for *wasiyya* (charity, non-heir relatives in need) - Instruction for *ghusl*, *kafan*, and burial according to Sunnah - Direction to pay outstanding religious debts (unpaid zakat, vows)

Practical resources: Organizations such as "Islamic Wills USA" and many Muslim attorneys specializing in Estate Planning assist Muslims in drafting compliant wills. Major Islamic centers often host inheritance planning workshops.

Cost of a will: \$500–\$2,500. Vastly cheaper than the \$40,000–\$80,000 in probate fees you would face dying intestate.

Alternatives to Probate: The Living Trust

Another important legal tool: the **Revocable Living Trust**. You create it during your lifetime, transfer your assets into it, and at death the assets pass to your heirs without probate.

Advantages: - No probate (privacy + speed) - No probate fees - You can specify detailed conditions (daughter receives her share at marriage; son receives his in installments)

Disadvantages: - More expensive to set up (\$2,000–\$5,000) - Requires management and updating

For a Muslim with significant assets (home + investments + business), a trust may be a better option than a will alone.

What Happens Without a Will or Trust?

Simply put, your estate goes to probate. The judge applies the state's intestate law. The likely results: - Your wife may receive more than her Islamic share - Your daughters receive the same as your sons - Your parents receive nothing (if you have children) - Your siblings receive nothing - A large portion of your estate is consumed in legal and court fees

All of this — because you did not write a \$1,500 will.

Organizations That Can Help

For practical assistance: - **Islamic Inheritance Planning** (online resources and templates) - **Muslim Bar Association of America** (referrals to Muslim attorneys) - **ISNA (Islamic Society of North America)** legal services committee - **AMJA**

(Assembly of Muslim Jurists of America) fatwa resources on contemporary issues - Local Islamic centers — many have legal clinics or attorney referrals

For Michigan specifically, the Council on American-Islamic Relations (CAIR-MI) and the Arab American & Chaldean Council (ACC) maintain attorney directories with family-law specialists.

My Urgent Advice

Every Muslim family in America — without exception — needs:

1. **Prenuptial agreement** (for newly married couples)
2. **Legally recognized Islamic will**
3. **Healthcare Power of Attorney** designating who makes medical decisions if you are incapacitated
4. **Durable Power of Attorney** for someone to manage your finances if you become unable
5. **Trust documents** (for families with significant assets)

All of these can be completed in two or three visits to a specialized attorney, at a total cost of \$2,000–\$5,000. This is the most important legal investment you make for your family.

I have personally seen Muslim families in Michigan torn apart not by death, but by what happened *after* death — siblings fighting over an estate, children losing the family home, a widow left with nothing because there was no documentation. All of it could have been prevented by a single afternoon at a lawyer's office.

Remember: **Knowing the law is an obligation, and taking the means is part of *tawakkul*.** The Prophet ﷺ said: "It is the right of a Muslim who has anything to bequeath, that two nights should not pass without his will being written by him." (Bukhari)

Two nights. Not two years. Not "when I get old." The Prophet ﷺ gave us a clear deadline. Honor it.

Chapter 11: Conclusion — Rights Are Not Given, They Are Taken Through Knowledge

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

"And say: My Lord, increase me in knowledge." — Surah Ta-Ha:

114

We have arrived, dear reader, at the end of our journey. Ten chapters of honest narration, careful comparison, numbers and stories and verses. In closing, allow me to summarize what we have learned together, and to leave you with a practical word to take home to your family.

What We Have Learned — In Brief

On divorce: - In Islam: a disciplined right of the husband, with *khul'* and *faskh* available to the wife, and the *iddah* as a period of

reflection. - In America: available to either party without proof of fault, with property divided on the principle of economic partnership.

On the wife's financial rights: - In Islam: deferred *mahr*, *iddah* maintenance, *mut'ah*. Marriage is not an economic partnership. - In America: half of marital property, possible years of alimony. Marriage is an economic partnership.

On children: - In Islam: the mother has priority for young children; the father supports them alone. - In America: "best interest of the child" determines custody, and support is calculated by formula.

On inheritance: - In Islam: Quranic fixed shares — spouse, parents, and children each receive defined portions; male receives twice the female share among children. - In America: the spouse takes a large share; children inherit equally; parents do not inherit alongside children.

The Muslim Woman in America

To the Muslim sister in America who may be reading these lines as she enters a difficult chapter in her life:

You have more rights than you realize. American law protects you with a body of rights not found in any traditional system — a share of the home, a share of the retirement, support that may continue for years. These are not a "gift" from American law; they are recognition of years of household labor and child-rearing.

But these rights are not given to those who do not claim them. If you rely on your husband's "personal sense of justice" or family promises, you may walk away with nothing. Document everything. Keep bank statements. Know the value of marital assets. At divorce, consult a specialized attorney before signing anything.

At the same time, do not forget your Sharia. Demand your deferred *mahr*. Demand *iddah* maintenance. Demand the *mut'ah*.

These Islamic rights do not conflict with your American rights — they are additional.

The Muslim Man in America

To the Muslim brother in America:

You bear more responsibility than you realize. American law imposes on you more than traditional fiqh does. You will pay support, divide your assets, be financially responsible for your children until they reach majority. This is not "injustice" — it is the legal translation of the original Islamic responsibility: the man is *qawwam*, tasked with provision and protection.

And Sharia commands you to be just, even toward the one you have parted from. Allah says: "*Do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just; that is nearer to righteousness.*" (Surah Al-Ma'idah: 8) Do not exploit state law to oppress the mother of your children. Do not hide your assets. Do not fall behind on support. You will be held accountable on the Day of Judgment before you are held accountable in any court.

And protect your family with contract and will. Do not leave your household to chance. Write the marriage contract. Write the will. Sign the healthcare and financial powers of attorney. This is not pessimism — it is responsibility.

The Children: The Silent Casualty

The hardest thing I have witnessed in my work with Muslim families in America is the impact on the children. Children growing up between two homes, losing one parent, losing their Islamic education amid their parents' conflict.

My advice to separated parents: however much you disagree, do not make your children a battlefield. Divorce ended your relationship, but parenthood remains. Your children need both of you — your tenderness, mother, and your firmness, father — and neither stands in for the other.

And protect their faith. Separation between father and mother is easy in America, but separation between a child and his religion is far harder and far more dangerous. Agree that you will raise the children as Muslims — prayer, Quran,

Ramadan, character. Do not let divorce become an excuse to hand your children over to society's current alone.

The Practical Checklist: 5 Things Every Muslim Family in America Must Do

- 1. Write an Islamic marriage contract in legal language:** specifying prompt and deferred *mahr*, enforceable in American courts.
- 2. Write your Islamic will now, not tomorrow:** ensure a trusted Muslim Executor, distribution following Quranic *furud*, and legal recognition in your state.
- 3. Know your rights under your state's law:** Michigan, California, Texas — each state is different. Read, consult, learn. Ignorance in America is expensive.

4. **Open joint bank accounts as a couple, and document all family property:** so that, in the event of divorce, the wife can easily prove her rights.
5. **Consult a Muslim attorney specializing in family and estate law:** do not wait for crisis. A single consultation (\$200–\$400) can save you tens of thousands.

A Word to Imams and Muslim Leaders

I offer a final word to imams and leaders of Islamic centers in America:

You stand in a position of responsibility. Every marriage contract performed in your mosque without legal documentation is a bomb that may explode in a family's face. Every "Islamic divorce" you issue without directing the couple to civil court is an error that costs families years of suffering. Every Muslim funeral conducted without an existing will represents a missed opportunity to protect that family.

Please develop legal-awareness programs in your mosques.

Partner with Muslim attorneys. Hold workshops on contracts and wills. Do not let the community face American law alone, in ignorance.

Final Reflection: Knowledge Is the Path to Justice

We close with the verse we opened with: *"But if they separate, Allah will enrich each of them from His abundance."*

Divorce is not the end of life. Inheritance is not a quarrel over the dead. Both are moments that reveal the substance of a person. Will they act with justice or with injustice? Will they take the means or leave matters to fate? Will they protect their family or neglect them?

Knowledge of the truth is a religious obligation. And the law — whether religious or civil — is a tool for the weak to be protected from the strong, the oppressed from the oppressor.

When you do not know it, you are prey. When you know it, you are a protector.

I pray that this book benefits every reader, that it preserves our Muslim families in America from the trials of life, that it inspires our men to justice, our women to wisdom, and our children to filial devotion.

Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'u al-'alim. Our Lord, accept from us. Indeed, You are the Hearing, the Knowing.

Wa Allahu a'lam.

عن الكتاب

دليل عملي ومقارن يجيب على الأسئلة التي يسألها كل مسلم في أمريكا: ماذا تحصل المرأة عند الطلاق من يحضن الأطفال هل يرث الأبناء بالتساوي أم وفق الشريعة يقارن الكتاب بصدق وعمق بين الطلاق والميراث في الإسلام والقانون الأمريكي ويرشد المسلم إلى كيفية حماية حقوق أسرته في كلا النظامين.

عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحث في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية والجينومات المكانية بجامعة ميشيغان في آن آربر. تتمحور أبحاثه حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في دراسة الأمراض المزمنة، ومن أبرز أعماله المنشورة دراسات على مثبطات ناقل الصوديوم-غلوكوز 2 (SGLT2) والتغيرات الأنوية الكلوية المنشورة في مجلة JCI عام 2023. إلى جانب مسيرته العلمية، يكتب د. فضل باللغتين العربية والإنجليزية في حقول متعددة تشمل الدراسات القرآنية، تاريخ اليمن والسياسة، الذكاء الاصطناعي والتقنية، الأسرة والتربية، ودليل المهاجرين في المهجر.

مؤلفات المؤلف الأخرى

مسلم في الغرب (2026)

بيت بلا ربا (2026)

الأفلام الهادفة (2026)

الأكل الذي يقتلنا ببطء (2026)

المواريث في الإسلام والقانون (2026)

رحلة الدواء (2026)

حزمة التقنية الصحية (2026)

البرمجة بالذكاء الاصطناعي: Claude Code من الصفر إلى الإنتاج (2026)

جوجل ديب مايند (2026)

أسباب التقارب الإماراتي الإسرائيلي (2026)

خوارزميات التعلم الآلي (2026)

من آلة الكاش إلى نظام البيع الذكي (2026)

كل ما تحتاجه هو الانتباه (2026)

قراءة شرائح الكلى المرضية دليل عملي لتفسير صبغة H&E (2026)

الدليل العملي لمهنة ميكانيكي السيارات في أمريكا (2026)

أفضل المدن للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية (2026)

عالم القهوة رحلة من المزرعة إلى الفنجان (2026)

دليل الاستثمار في سوق الأسهم التاريخ والمستقبل وأسرار الثروة (2026)

المثلية الجنسية قراءة في التاريخ والحجج والأديان (2026)

بايثون للذكاء الاصطناعي: من الصفر إلى البناء (2026)

معالجة اللغة العربية مع نماذج الذكاء الاصطناعي: العمل بلغتك الأم (2026)

البناء مع كلود — دليل عملي لمواجهة برجة Anthropic (2026)

بناء معرض أعمالك في مجال الذكاء الاصطناعي: 30 مشروعاً
حقيقياً (2026)

هندسة الأوامر – فن التحوار مع الذكاء الاصطناعي (2026)

الذكاء الاصطناعي لصنّاع المحتوى - دليل التصميم والصوت والفيديو (2026)

الأمّنة بدون كود - دليل بناء سير عمل ذكي (2026)

العملاء الأذكياء وبرتوكول MCP - بناء أنظمة ذكاء اصطناعي
مستقلة (2026)

التوليد المعزز بالاسترجاع - دليل عملي لبناء أنظمة RAG (2026)

العمل الحر بالذكاء الاصطناعي – دليل المستقل اليمني والعربي (2026)

نوت بوك إل إم – الدليل الشامل (2026)

القانون الجميل الكبير - تشريح إصلاح ترامب الضريبي وتأثيره على
أمريكا (2026)

التقارب السني الشيعي (2026)

الذكاء الاصطناعي ومستقبل المهن – أيها يندثر وأيها يصعد (2026)

التأثيرات الاستثمارية في أمريكا – دليل المقارنة والاختيار (2026)

اليمن في ملفات إبستين (2026)

الرئيس إبراهيم الحمدي – حياته ومشروعه الوطني (2026)

الشخصيات العامة التي فقدت وظائفها بسبب موقفها من غزة (2026)

الصوفية – دراسة شاملة (2026)

الطعام والصحة بين العلم الحديث والحديث النبوي (2026)

النظام الضريبي الأمريكي – دليل شامل (2026)

دليل شراء اللحم الحلال في ميشيجان وإنديانا (2026)

سلسلة التوريد – دليل شامل (2026)

ميكانيكا الكم – دراسة شاملة (2026)

أدوات الذكاء الاصطناعي – دليل شامل (2026)

Mythos في مواجهة نماذج Anthropic (2026)

مهارات كلود – كيف يجعلك استخدامها خبيراً في كل شيء (2026)

البوذية والهندوسية — النشأة والانتشار والمقارنة (2026)

الذنوب والمعاصي والأخلاق في الإسلام — مقارنة مع الأديان
الأخرى (2026)

الذكاء الاصطناعي وثورة اكتشاف الأدوية (2026)

حرب غزة — كيف فضحت المجتمع الدولي (2026)

مجازر ضد المسلمين عبر العصور (2026)

العلاقات اليمنية السعودية — تاريخ وتحولات عبر الأزمان (2026)

كيف تؤسس شركتك في أمريكا (2026)

هندسة البيانات — الدليل الشامل (2026)

جماعة الدعوة والتبليغ — دراسة شاملة (2026)

أجيال على المحك — الإسلام في المهجر بين الحفاظ والانسلاخ (2026)

المسلمون في الغرب — الإنجازات والتحديات والاندماج (2026)

الربا في الإسلام والبنوك الإسلامية (2026)

القرآن والإنجيل — دراسة مقارنة في مفاهيم السلام والقتال
والتسامح (2026)

نهاية الكون في القرآن الكريم (2026)

مشاكل اليمين عبر الأزمان (2026)

سر التقارب الأمريكي الإسرائيلي — من يقود من؟ (2026)

هل انتهت الوحدة اليمنية؟ (2026)

الرؤساء اليمنيون في مذكرات ويكيليكس (2026)

أسرار قوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي (2026)

فن التربية — كيف تصنع قادة من أبنائك (2026)

تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (2026)

علامات الساعة (2026)

التخطيط للتقاعد (2026)

العملات الرقمية — دليل شامل للمبتدئين (2026)

وادي السيليكون – تاريخ وابتكار وريادة علمية (2026)

أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (2026)

دليل شراء وبيع السيارات المستعملة في أمريكا (2026)

كلود كود – الدليل الشامل (2026)

دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (2026)

الحقوق الزوجية والحياة الأسرية للمسلمين في الغرب (2026)

مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي (2026)

تصنيف الآيات في القرآن الكريم – دراسة تأملية في البنية الموضوعية (2026)

كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة – دليل مبسّط (2026)

سرقة الجامعات الأمريكية (2026)

عتيقة – حكاية جدتي من جبال اليمن (2026)

الخلافة الإسلامية: من السقيفة إلى سقوط غرناطة (2026)

السلفية — دراسة في المفهوم والنشأة والتيارات المعاصرة (2026)

النقد المشروع وحدود معاداة السامية (2026)

كيف تنجح أكاديمياً في الجامعات الأمريكية (2026)

الزواج الناجح — دليل عملي بمنظور إسلامي (2026)

الإعجاز العلمي في القرآن — من منظور باحث في الجينوميات (2026)

أمريكا — صعود القوة وبوادر الأفول (2026)

About this Book

A practical and comparative guide that answers what every Muslim in America actually asks: What does the wife receive in divorce? Who gets the children? Do sons and daughters inherit equally? This book honestly compares divorce and inheritance under Islamic law and American civil law, and guides Muslim families on how to protect their rights in both systems.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan in Ann Arbor. His research focuses on applying AI to the study of chronic diseases; among his notable publications are studies on SGLT2 inhibitors and kidney tubular changes published in JCI in 2023. Alongside his scientific career, Dr. Alakwaa writes in both Arabic and English across fields including Quranic studies, Yemeni history and politics, AI and technology, family and parenting, and guides for diaspora life.